



Con este diario la edición digital de Abogacía Corporativa

LA LEY

diario

Director Fulvio G. Santarelli

Doctrina

La herencia digital en el derecho argentino

Tensiones entre la transmisión patrimonial, la privacidad *post mortem* y la gobernanza privada de plataformas globales



Juan Guillermo Lazarte
Juez Civil y Comercial (Azul, Provincia de Buenos Aires).

Sumario: I. Introducción. — II. Naturaleza y transmisión del patrimonio digital en el Código Civil y Comercial. — III. Orden público sucesorio vs. gobernanza privada. — IV. Explotación patrimonial y privacidad *post mortem*. — V. Desafíos procesales y probatorios. — VI. Conclusión.

I. Introducción

Recientemente el debate jurídico en torno a la innovación tecnológica se ha concentrado casi de manera exclusiva en la inteligencia artificial, sus implicancias éticas y su impacto en la toma de decisiones automatizadas. Sin embargo, existe un fenómeno más inmediato y silencioso que comienza a tensionar estructuras tradicionales del derecho privado: la conformación y eventual transmisión del patrimonio digital.

A diferencia de otros desarrollos tecnológicos cuyo impacto aún se proyecta en escenarios futuros, los activos digitales —cuentas en plataformas, criptoactivos, contenidos en la nube, perfiles monetizados— ya integran de manera efectiva el patrimonio de las personas y su tratamiento jurídico en el ámbito sucesorio argentino permanece difuso y, en gran medida, inexplorado. Esta omisión no es menor. La creciente intermediación de plataformas globales en la gestión de estos activos intro-

duce lógicas contractuales y técnicas que pueden desarticular principios estructurales del derecho sucesorio, tales como la transmisión universal, la protección de la legítima y la tutela de los acreedores.

El presente trabajo no pretende ofrecer soluciones ni agotar las múltiples aristas del problema. Por el contrario, se propone como un primer ejercicio de problematización e intenta identificar las tensiones emergentes entre el régimen sucesorio del Código Civil y Comercial de la Nación, los derechos personalísimos involucrados en el entorno digital y la gobernanza privada de las plataformas tecnológicas. A partir de este análisis se busca advertir que la ausencia de un abordaje específico no implica neutralidad, sino que habilita, en la práctica, la consolidación de mecanismos extrajudiciales de transmisión patrimonial que operan al margen del orden público sucesorio argentino.

II. Naturaleza y transmisión del patrimonio digital en el Código Civil y Comercial

II.1. La ontología del activo digital

El punto de partida ineludible para el estudio de la herencia digital es la subsunción de los activos intangibles dentro de la categoría de bienes que integran el patrimonio. El art. 16 del Cód. Civ. y Com. establece que los derechos individuales

Columna de opinión

06 Límite al activismo judicial en el diálogo entre poderes

María Gabriela Ábalos

Nota a fallo

09 Gun jumping y prescripción de la potestad sancionatoria en el control de concentraciones económicas

Un oportuno giro jurisprudencial

Marcos F. L. Nazar Anchorena

pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico, ya sean materiales o inmateriales. Esta última categoría —la de los bienes inmateriales— constituye el continente jurídico donde se alojan los activos digitales.

Sin embargo, la ontología digital nos obliga a clasificar estos activos según su funcionalidad y su vinculación con el valor pecuniario:

—Activos con valor económico directo: Se trata de aquellos activos cuya razón de ser es la patrimonialidad pura. En este grupo encontramos a los criptoactivos (*tokens* fungibles como Bitcoin o *stablecoins*) y los NFT (*tokens* no fungibles), cuya titularidad se ejerce mediante claves criptográficas. También podemos incluir los dominios de sitios *web* y los saldos en billeteras virtuales. Aquí la transmisión *mortis causa* es —en teoría— plena, rigiéndose por el art. 2277 como una continuación de la posición jurídica del causante sobre bienes inmateriales con valor de mercado.

—Activos con valor económico indirecto: Esta categoría reviste una complejidad mayor, pues el

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

CORREO ARGENTINO	FRANQUEO A PAGAR
CENTRAL B	CUENTA N° 10269F1

activo no es el código en sí, sino la capacidad de generar renta a través de una plataforma. Perfiles de redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube) con audiencias masivas o cuentas de “influencers” poseen un valor económico derivado de contratos publicitarios y regalías de la plataforma. La tensión aquí es evidente, pues mientras el contenido (propiedad intelectual) es transmisible, la licencia de uso de la cuenta suele ser, por contrato (TOS), de carácter personal e intransferible. El desafío judicial radica en deslindar el continente (la cuenta) del contenido (el valor comercial generado).

—Activos extrapatrimoniales con potencialidad: Finalmente, existen bienes que nacen en la esfera de los derechos personalísimos (arts. 51 y 52 Cód. Civ. y Com.)⁽¹⁾, pero que pueden adquirir un valor económico sobreviniente o póstumo. Archivos fotográficos, correspondencia digital, manuscritos en la nube o datos de comportamiento. Si bien su protección inicial es la privacidad *post mortem*, su conversión en activos patrimoniales (por ejemplo, para la publicación de una obra póstuma o un documental) exige un análisis de la voluntad presunta del causante y el derecho de los herederos a la explotación de la imagen y la voz del difunto.

II.2. Encuadre en el régimen sucesorio argentino

El derecho sucesorio argentino se asienta sobre el principio de la transmisión universal. Según el art. 2277 del Cód. Civ. y Com., la muerte de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a sus sucesores. Esta herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. En el entorno analógico, la distinción entre lo que “muere” con la persona y lo que se transmite era relativamente nítida; en el entorno digital, esta frontera se vuelve difusa.

Si bien el Código actual ha matizado la ficción de la “continuación de la persona” del causante (típica del modelo de Vélez Sarsfield), el art. 2280 mantiene la investidura de pleno derecho: los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa. Desde este punto de vista un activo digital (una criptomoneda o un dominio *web*) debería fluir hacia el heredero con la misma naturalidad que un inmueble o una cuenta bancaria pesificada. El heredero “es” el causante frente a la titularidad del bien inmaterial⁽²⁾.

La colisión surge con los derechos personalísimos (arts. 51 a 55 Cód. Civ. y Com.), que son, por definición, innatos, vitalicios e intransmisibles —al menos en principio—. Derechos como el honor, la imagen, la identidad y, sobre todo, la privacidad y el secreto de las comunicaciones, se extinguen como derechos activos con la muerte del titular.

Aquí radica el núcleo del conflicto, pues una cuenta de correo electrónico o un perfil de red social no

es un bien, sino un contenedor que reúne activos patrimoniales (contactos comerciales, suscripciones, saldos) con contenido personalísimo (mensajes privados, fotos íntimas, historial de búsqueda). Al transmitir la “llave de acceso” (*password* o *token*) para que el heredero perciba un activo económico, el derecho argentino —y la praxis de las plataformas— suele entregar involuntariamente el acceso a la intimidad del causante.

El encuadre sucesorio se enfrenta entonces a una paradoja, mientras que el art. 2277 ordena la transmisión de lo patrimonial, el respeto a la dignidad *post mortem* exige la exclusión de lo personalísimo. En ausencia de un testamento digital se produce una situación donde el heredero, al intentar ejercer su derecho sobre el patrimonio digital, se convierte necesariamente en un intruso de la privacidad del causante. Esta colisión no es solo teórica, sino que condiciona la validez de cualquier acción procesal que busque el secuestro o la entrega de cuentas digitales en el marco de un proceso sucesorio.

II.3. Desdoblamiento del objeto

Para comprender la transmisión del patrimonio digital es necesario, como ya adelantamos, realizar una distinción técnica entre el contenido (la obra o el dato) y el continente (la cuenta o el servicio). Este desdoblamiento genera una de las mayores dificultades en el derecho sucesorio moderno, pues las reglas que rigen a uno y otro pueden ser antagónicas.

Desde la perspectiva del derecho de autor, el contenido generado por el causante (fotografías, videos, textos, códigos de *software*, composiciones musicales) constituye una obra protegida por la ley 11.723. Los derechos patrimoniales de autor son plenamente transmisibles por causa de muerte⁽³⁾, por lo que los herederos suceden al causante en la facultad de explotar económicamente dichas obras. El derecho de propiedad sobre la obra es independiente del soporte en el que se encuentre. Por lo tanto, el heredero es, por ley, el titular de esos activos inmateriales, independientemente de que se alojen en un servidor privado en el extranjero.

En contraposición, el acceso a la plataforma (cuenta de *Instagram*, *Gmail*, *X* o *Spotify*) no se rige por el derecho de propiedad, sino por el derecho de los contratos. Al crear una cuenta, el usuario no adquiere la propiedad de una parcela digital, sino una licencia de uso personal, precaria y, generalmente, no transferible. Los TOS (*Terms of Service*) de la mayoría de las plataformas globales imponen cláusulas de intransferibilidad basadas en la naturaleza *intuitu personae* del vínculo. Para la plataforma la relación jurídica se extingue con la muerte del titular, lo que permite denegar el acceso a los herederos alegando razones de seguridad y privacidad de terceros⁽⁴⁾.

Aquí se manifiesta el desdoblamiento conflictivo, ya que el derecho sucesorio argentino inviste al heredero de la propiedad de los activos



LA LEY AI
(análisis inteligente)
por TR + Microsoft Copilot

¿Cuáles son los 5 puntos principales de esta doctrina?

1. El debate jurídico en torno a la innovación tecnológica se ha concentrado casi de manera exclusiva en la inteligencia artificial, sus implicancias éticas y su impacto en la toma de decisiones automatizadas. Sin embargo, existe un fenómeno más inmediato y silencioso que comienza a tensionar estructuras tradicionales del derecho privado: la conformación y eventual transmisión del patrimonio digital.

2. Para comprender la transmisión del patrimonio digital es necesario realizar una distinción técnica entre el contenido (la obra o el dato) y el continente (la cuenta o el servicio). Este desdoblamiento genera una de las mayores dificultades en el derecho sucesorio moderno, pues las reglas que rigen a uno y otro pueden ser antagónicas.

3. Para la plataforma (cuenta de *Instagram*, *Gmail*, *X* o *Spotify*) la relación jurídica se extingue con la muerte del titular, lo que permite denegar el acceso a los herederos alegando razones de seguridad y privacidad de terceros. Se manifiesta el desdoblamiento conflictivo, ya que el derecho sucesorio argentino inviste al heredero de la propiedad de los activos digitales con valor pecuniario, pero la gobernanza privada de las plataformas le niega su acceso.

4. Los contratos privados, aun cuando aleguen jurisdicción extranjera, no pueden vulnerar el orden público interno. El juez argentino debería hacer prevalecer la ley sustancial, dado que la gobernanza privada de Silicon Valley es inoponible frente a una manda judicial emanada de un proceso sucesorio en Argentina. En definitiva, la colisión normativa debe resolverse en favor de la soberanía del derecho sucesorio. La autonomía de la voluntad tiene su límite allí donde comienza la protección de la familia y de los acreedores, valores que el legislador argentino ha jerarquizado frente a cualquier pacto privado.

5. La ausencia de respuestas normativas o doctrinarias no implica neutralidad, sino la consolidación progresiva de prácticas que pueden tensionar y erosionar principios estructurales como la transmisión universal, la protección de la legítima y la tutela de los acreedores. Si el fenómeno no comienza a ser abordado de manera explícita, el derecho sucesorio corre el riesgo de ceder, en la práctica, su capacidad de ordenar la transmisión del patrimonio frente a sistemas privados que ya están cumpliendo esa función.

¿Dónde encontrar más información en línea sobre el tema?

[Legado digital y su gestión. Contratos Inteligentes aplicados al derecho sucesorio](#)

Trabajo publicado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires que aborda bienes digitales, voluntades digitales, posibles directivas anticipadas y la eventual intervención notarial para instrumentarlas.

[Herencia digital: el desafío sucesorio de los criptoactivos en la Argentina](#)

Artículo de *Quorum* centrado en un aspecto puntual del patrimonio digital: los criptoactivos. Explica por qué el problema no es tanto si se heredan, sino cómo localizarlos, inventariarlos y transferirlos cuando su control depende de claves privadas o billeteras sin intermediarios.

(1) ANDRUET (h.), Armando Segundo, “Derechos y actos personalísimos. Comentarios al Código Civil y Comercial de la Nación”, Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Año VI, n° 10 (noviembre 2014), ps. 153-164. Vide HOTTOIS, G.; “El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia”, Anthropos, Barcelona, 1999.

(2) PÉREZ LASALA, José Luis, “Tratado de Sucesiones Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994”, Rubinzal Culzoni Edit., Santa Fe, 2014, p. 587.

(3) Art. 2277 Cód. Civ. y Com. y art. 5º Ley 11.723.

(4) Google: <https://policies.google.com/terms?hl=en-US>. Meta: <https://www.facebook.com/terms/Tiktok>: <https://www.tiktok.com/legal/page/us/terms-of-service/en>. Youtube: <https://www.youtube.com/static?template=terms.X>: <https://help.x.com/en/rules-and-policies>.

digitales con valor pecuniario, pero la gobernanza privada de las plataformas le niega su acceso.

Esta disociación plantea un interrogante que el derecho argentino aún debe resolver mediante la jurisprudencia: ¿puede una cláusula contractual de adhesión anular el ejercicio de un derecho sucesorio de orden público? Si el activo digital solo es accesible a través de la cuenta, la negativa de la plataforma a facilitar el acceso opera como una confiscación de hecho de bienes que integran la legítima hereditaria.

III. Orden público sucesorio vs. gobernanza privada

III.1. El “derecho de plataforma” como sistema para-legal

La muerte en el entorno digital no se rige por los códigos nacionales, sino por el “derecho de plataforma”. Este sistema para-legal se manifiesta a través de los *Términos de Servicio* (TOS), contratos de adhesión (art. 984 Cód. Civ. y Com.) redactados bajo leyes extranjeras que operan como la verdadera ley aplicable ante el fallecimiento del usuario, a menudo desplazando las normas de orden público del derecho sucesorio argentino.

La mayoría de las plataformas globales (*Meta*, *Google*, *X*) incluyen cláusulas de intransferibilidad y de extinción de la cuenta ante el fallecimiento. Estas disposiciones contractuales pretenden sustraer al activo digital de la masa hereditaria, alegando que la relación jurídica es personalísima. En la práctica esto genera una jurisdicción privada donde la plataforma decide, de forma unilateral y técnica, qué bienes son recuperables y cuáles se extinguen con el titular, ignorando la investidura de pleno derecho de los herederos (art. 2337 Cód. Civ. y Com.).

Un fenómeno que evidencia esta situación y que ha venido a mitigar inconvenientes que fueron surgiendo, es la creación de herramientas de autogestión *post mortem*, como el “contacto de legado” de Apple y Meta, o el “administrador de cuentas inactivas” de Google (5). Estas herramientas permiten al usuario designar en vida a una persona para que, tras su muerte, acceda a ciertos datos o gestione el perfil. En los hechos funcionan como un testamento atípico; el usuario dispone de sus bienes (archivos, créditos) para después de su muerte. El Código Civil y Comercial exige solemnidades estrictas para la validez de un testamento (escritura pública o testamento ológrafo) (6). La designación digital carece de estas formas y se realiza sin el control de un oficial público ni la verificación de la capacidad del otorgante al momento de la elección.

El mayor riesgo de esta gobernanza privada es la extrajudicialidad absoluta. Al facultar a un tercero (que puede o no ser heredero legal) para acceder a la cuenta mediante un mecanismo

técnico, la plataforma facilita una ejecución de la voluntad del causante al margen del proceso sucesorio. El usuario puede designar a un extraño como “contacto de legado”, permitiéndole vaciar activos digitales (como créditos en una tienda o activos monetizables) antes de que se inicie la sucesión; y dado que la plataforma se comunica únicamente con el designado, los demás coherederos y los acreedores del causante quedan en una situación de indefensión, desconociendo la existencia de estos bienes y perdiendo la posibilidad de colacionar o solicitar medidas cautelares sobre un patrimonio que se desvanece en la nube privada de la empresa.

En definitiva, el “contacto de legado” no es una solución de privacidad, sino un mecanismo de transferencia patrimonial no regulado que desafía la estructura jerárquica del derecho civil argentino (7).

III.2. La ejecución extrajudicial y el riesgo de fraude sucesorio

La digitalización de los activos ha provocado un desplazamiento del centro de gravedad del proceso sucesorio hacia los formularios de soporte técnico de las plataformas. Esta transición fomenta una ejecución extrajudicial que ignora las garantías del debido proceso y abre la puerta a maniobras fraudulentas entre coherederos.

En la práctica es frecuente que el heredero con mayores capacidades técnicas (o aquel que posee acceso físico a los dispositivos del causante) asuma un rol de gestor de hecho. Al margen de cualquier expediente judicial, este sujeto procede a acreditar el fallecimiento ante la plataforma mediante el envío de copias digitales de la partida de defunción y documentación que acredite el vínculo (partidas de nacimiento o matrimonio).

En plataformas como Google (AdSense), Amazon (regalías) o diversas billeteras virtuales, esta acreditación suele ser suficiente para habilitar la transferencia de saldos remanentes o el cambio de titularidad de cuentas monetizadas. El riesgo aquí radica en que este “gestor de hecho” percibe activos líquidos (regalías por publicidad, saldos en criptoactivos, créditos comerciales) sin que estos pasen por el inventario y avalúo de la sucesión, sustrayéndolos del control del juez y del resto de los interesados.

Bajo este esquema la plataforma global se arroja funciones jurisdiccionales al actuar como juez de hecho. Es la empresa la que califica la validez de la documentación presentada y decide a quién entregar los fondos. La plataforma podría intentar ampararse en la figura del “pago al acreedor aparente”, sosteniendo que cumplió su obligación de buena fe al pagar a quien ostentaba un vínculo familiar verosímil, pero suelen operar sin exigir la Declaratoria de Herederos (DH), pieza que en el

derecho argentino es la única que otorga certeza sobre quiénes son los llamados a suceder. Al pagar al primero que acredita el vínculo, la plataforma facilita la atomización del patrimonio y dificulta la posterior recomposición de la masa hereditaria.

Esta ejecución extrajudicial impacta directamente sobre el orden público sucesorio a través de dos vías:

1. Exclusión de coherederos: El cobro directo de activos digitales permite al heredero de hecho disponer de bienes que deberían ser objeto de colación o que podrían afectar la porción legítima de sus pares. Al no quedar rastro en el sistema bancario local (por utilizarse a menudo pasarelas de pago internacionales o billeteras virtuales), el rastro del activo se pierde, convirtiéndose en un bien oculto.

2. Indefensión de los acreedores: La sucesión es el mecanismo para que los acreedores del causante puedan obtener la satisfacción de sus créditos. La percepción extrajudicial de activos por parte de un heredero constituye un vaciamiento del patrimonio del causante que perjudica a terceros, quienes ven mermada la garantía común de sus créditos sin tener siquiera conocimiento de la existencia de esos valores digitales (8).

En conclusión, la acreditación administrativa ante las plataformas crea una ficción de legalidad que puede encubrir un verdadero fraude sucesorio, donde la velocidad de la técnica se impone sobre la seguridad jurídica de la partición judicial.

III.3. Colisión normativa

La tensión entre la gobernanza privada de las plataformas y el derecho local no es solo un problema de implementación técnica, sino una colisión de principios jurídicos fundamentales. En este escenario la autonomía de la voluntad, plasmada en los *Términos de Servicio*, choca frontalmente contra el bloque de orden público que rige las sucesiones en la República Argentina.

La relación entre el usuario y la plataforma global se instrumenta a través de un contrato de adhesión, donde la libertad de contratación (arts. 958 y 984) se ve reducida a la mera aceptación de condiciones predispuestas. El usuario no negocia las cláusulas de “intransferibilidad” o de “extinción por fallecimiento”. Deben tenerse por no escritas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del predisponente o que importen una renuncia o restricción a los derechos del adherente (9). En este sentido una cláusula que prohíbe el acceso de los herederos a activos con valor patrimonial (como una billetera de créditos o propiedad intelectual) podría ser considerada abusiva, por cuanto restringe derechos que emanan del orden público sucesorio.

En el derecho argentino, el sistema sucesorio no es meramente dispositivo. El concepto de *orden público* (art. 12 Cód. Civ. y Com.) implica que existen normas que las partes no pueden dejar de lado por

(5) Contacto de legado de Meta: https://www.facebook.com/help/991335594313139?locale=es_LA. Contacto para legado de Apple: <https://support.apple.com/es-us/102631>. Administrador de cuentas inactivas de Google: <https://support.google.com/accounts/answer/3036546?hl=es-419>.

(6) Cód. Civ. y Com., “Artículo 2467.- Nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias. Es nulo el testamento o, en su caso, la disposición testamentaria: a) por violar una prohibición legal; b) por defectos de forma...”.

(7) SAFFARANO, María B., “Sucesores y acreedores. Responsabilidades y preferencias”, *Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética*, diciembre 2024.

Cód. Civ. y Com., “Artículo 2321.- Responsabilidad con los propios bienes. Responde con sus propios bienes por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia, el heredero que: (...) b) oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario...”.

(8) Véase BISOGNO, Pablo G., “Desafíos legales que presenta el embargo de criptoactivos”, *Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio*, 2023, febrero.

(9) Art. 988 Cód. Civ. y Com. y art. 37, ley 24.240. BAROCELLI, Sergio Sebastián, “El deber de seguridad en las relaciones de consumo”, *LA LEY*, 2016-A, 321-324.

convenciones particulares. La porción legítima de los herederos forzosos es inviolable. Si un contrato de plataforma permite que un activo se extinga o se transmita a un tercero (vía contacto de legado) por fuera de la partición, se está vulnerando una norma de orden público. La autonomía de la voluntad del causante (o de la plataforma) no puede prevalecer sobre la protección legal de los herederos. El uso de mecanismos contractuales extranjeros para eludir el proceso sucesorio local podría encuadrarse en la figura del fraude a la ley, ya que se invoca una norma de cobertura (el derecho contractual/TOS) para eludir la aplicación de normas imperativas. Puig Peña define el fraude a la ley como “aquellas conductas aparentemente lícitas por realizarse al amparo de una determinada ley vigente, pero que producen un resultado contrario o prohibido por otra norma tenida como fundamental en el disciplinamiento de la materia de que se trata” (10).

El conflicto debería resolverse a través de la jerarquía de fuentes. Los contratos privados, aun cuando aleguen jurisdicción extranjera, no pueden vulnerar el orden público interno. El juez argentino debería hacer prevalecer la ley sustancial, dado que la gobernanza privada de Silicon Valley es inoponible frente a una manda judicial emanada de un proceso sucesorio en Argentina. El desafío procesal radica en que las plataformas, amparadas en su naturaleza transnacional, suelen ignorar esta jerarquía.

En definitiva, la colisión normativa debe resolverse en favor de la soberanía del derecho sucesorio. La autonomía de la voluntad tiene su límite allí donde comienza la protección de la familia y de los acreedores, valores que el legislador argentino ha jerarquizado frente a cualquier pacto privado.

IV. Explotación patrimonial y privacidad post mortem

IV.1. Supervivencia del derecho a la intimidad

La muerte extingue la personalidad jurídica, pero no la protección de la dignidad humana. En el entorno digital, la memoria de una persona se encuentra fragmentada en servidores, correos y chats que contienen no solo activos, sino la biografía íntima del sujeto. El gran desafío es determinar si el derecho de los herederos a la herencia prevalece sobre el derecho del causante a que sus secretos permanezcan como tales.

El art. 51 del Cód. Civ. y Com. establece la inviolabilidad de la persona humana y el respeto a su dignidad. Por su parte, el art. 52 protege específicamente la intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad. Aunque el titular haya fallecido, el derecho argentino otorga a los herederos la facultad de defender la memoria y la intimidad del causante contra ataques de terceros.

El conflicto surge cuando es el propio heredero quien, buscando un activo patrimonial, violenta la intimidad del causante al acceder a contenidos que este nunca quiso compartir.

Este concepto, de origen constitucional, sugiere que el usuario deposita su información en la

nube bajo el convencimiento de que el secreto de las comunicaciones (art. 18 de la CN) se mantendrá inalterable. El hecho de que el causante no haya configurado un “contacto de legado” o un testamento digital no debe interpretarse como una autorización tácita para que sus hijos o cónyuge revisen su historial de comunicaciones. La inviolabilidad de la correspondencia es un derecho que, si bien se ejerce en vida, protege el contenido del mensaje *per se*. El heredero, al carecer de la condición de “destinatario”, es técnicamente un tercero frente a la correspondencia privada del difunto.

El art. 55 es clave, ya que permite la disposición de derechos personalísimos siempre que medie el consentimiento del titular. Si el causante no prestó conformidad expresa para que sus herederos accedan a sus archivos íntimos (fotos privadas, chats personales, historial de navegación), la regla general debería ser la exclusión del acceso. Pero mientras que el art. 2337 inviste al heredero de pleno derecho sobre los bienes, debemos concluir que los datos personalísimos no son bienes en el sentido sucesorio, sino proyecciones de la personalidad que no integran la masa partible.

Es claro el conflicto que se genera al desconocer *a priori* qué es lo que encontrará el heredero al acceder a los datos del causante. Previo al acceso, no es posible saber si hay activos patrimoniales o elementos íntimos que debieron ser resguardados.

IV.2. Test de ponderación judicial

Cuando la voluntad del causante no ha sido expresada y los herederos alegan la existencia de activos de valor económico atrapados en cuentas privadas, el juez podría abandonar las soluciones binarias y aplicar un *test* de ponderación. Este examen buscaría equilibrar el derecho a la herencia con el derecho a la intimidad póstuma y la protección de terceros.

Para autorizar un acceso excepcional, el magistrado debería verificar los estándares que a continuación se desarrollan.

El acceso a una cuenta privada (ej. Gmail o iCloud) debe ser la *ultima ratio*. El heredero debería acreditar:

1. Verosimilitud del derecho: Existencia de indicios serios de que la cuenta contiene activos líquidos o derechos de propiedad intelectual de valor relevante.
2. Inexistencia de alternativas: Que no existan otros medios para recuperar el activo (por ejemplo, mediante un oficio a la entidad financiera vinculada o a la pasarela de pago) sin necesidad de ingresar al contenido comunicacional. Si el saldo puede transferirse sin que el heredero ingrese a la cuenta, el acceso debería denegarse.

El juez no debe ordenar la entrega de credenciales de acceso (acceso total), sino el acceso segmentado. El acceso puede ser mediado por un auxiliar de justicia que actúe como filtro. El perito debe buscar únicamente información de relevancia patrimonial (comprobantes de transferencia, claves públicas de billeteras, contratos), manteniendo bajo reserva la correspondencia personal, el historial de búsqueda y el contenido de carácter íntimo.

Una cuenta de correo o un *chat* de WhatsApp es un espacio de privacidad compartida. Al autorizar al heredero a leer los mensajes del causante, el juez está permitiendo —sin consentimiento— la lectura de los mensajes de terceras personas que confiaron en el secreto de esa comunicación. Salvo que exista un interés superior (ej. una deuda o la sospecha de un delito de vaciamiento), la privacidad de los terceros que interactuaron con el difunto debe prevalecer sobre el interés informativo del heredero.

Finalmente el juez debe evaluar si el beneficio para la masa hereditaria justifica el daño a la memoria del difunto.

En síntesis, la labor judicial consiste en transformar la llave maestra que pretenden los herederos en un bisturí procesal, que solo extraiga lo patrimonial dejando intacto el núcleo de la dignidad póstuma.

IV.3. Derecho comparado

Ante la ausencia de una ley de testamento digital en Argentina, el derecho comparado ofrece modelos de solución que permiten ensayar una interpretación dinámica de nuestro Código.

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (*Bundesgerichtshof* o *BGH*) dictó una sentencia en el caso de una menor fallecida cuyos padres reclamaban acceso a su cuenta de Facebook para esclarecer las causas del deceso (11). El tribunal sentenció que el contrato de red social forma parte de la herencia por el principio de sucesión universal. El BGH equiparó los mensajes digitales a las cartas y diarios de papel. Si los herederos tienen derecho a leer la correspondencia física, no hay razón jurídica para que el soporte digital altere esa facultad. Esta postura refuerza la tesis de que la “intransferibilidad” de los TOS es inoponible al orden público sucesorio. Sin embargo, este modelo es criticado por su “agresividad” contra la privacidad de los terceros comunicantes, un punto donde el derecho argentino —más protector de la intimidad— podría distanciarse.

España fue pionera al legislar específicamente sobre el “testamento digital” en su Ley Orgánica 3/2018 (12). El art. 96 establece un sistema de niveles para el acceso a contenidos de personas fallecidas, donde:

1. Prevalece la voluntad expresa del causante.
2. A falta de prohibición expresa, los herederos (o personas vinculadas por razones familiares de hecho) pueden acceder a los contenidos para dar instrucciones sobre su uso, destino o supresión.
3. El acceso no permite la continuación del uso de la cuenta como si fuera el titular, sino solo la gestión de los datos allí alojados.

(11) GARCÍA JOCILES, U., “Herencia digital: Comentario a la Sentencia del Bundesgerichtshof alemán de 27/08/2020” (Urteil vom 12/07/2018, Az.: III ZR 183/17), *Derecom*, 2021, ps. 153-165.

(12) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. BOE-A-2018-16673. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con>.

(10) PUIG PEÑA, Federico, “Tratado de derecho civil español”. Revista de Dcho. Privado, Madrid, 1957, t. I, vol. 1, p. 398.

España ofrece un puente entre la privacidad y el patrimonio, donde presume que los herederos son los administradores naturales de la memoria digital, salvo que el causante diga lo contrario.

Aunque de tradición anglosajona, la *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) (13) aporta un concepto valioso en el representante fiduciario. Este modelo distingue entre el “catálogo” de comunicaciones (metadatos: quién escribió a quién y cuándo) y el “contenido” (el cuerpo del mensaje). Sugiere que un heredero podría tener derecho a ver el catálogo (para rastrear bienes), sin necesariamente tener derecho a leer el contenido (preservando la intimidad).

El análisis comparado permite concluir que el derecho argentino podría avanzar hacia una solución intermedia:

—Del modelo alemán, podemos tomar la fuerza del art. 2277 para vencer la resistencia de las plataformas.

—Del modelo español, la necesidad de un “testamento digital” simplificado que no exija las solemnidades del testamento ológrafo.

—Del modelo estadounidense, la segmentación del acceso (metadatos vs. contenido) como herramienta técnica para el test de proporcionalidad judicial.

V. Desafíos procesales y probatorios

V.1. Medidas de aseguramiento de bienes

La apertura de una sucesión que incluye activos digitales exige una respuesta jurisdiccional inmediata para evitar la volatilización del patrimonio. A diferencia de los bienes inmuebles o muebles registrables, donde la anotación de litis o el embargo impiden la disposición, los activos digitales pueden ser transferidos o eliminados con un solo *click*. Ello obliga a repensar las medidas cautelares tradicionales bajo criterios de celeridad y eficacia técnica.

La medida de secuestro (art. 221 Cód. Proc. Civ. y Com. de Bs. As.) (14) adquiere una nueva dimensión. Cuando el activo digital depende de un soporte físico (un smartphone, un *hardware wallet* o una computadora) o de una clave de acceso, el juzgado debe ordenar el aseguramiento de dichos elementos. El secuestro del dispositivo puede resultar inútil si el heredero o el administrador no poseen la contraseña.

El aseguramiento de criptoactivos varía según su forma de almacenamiento:

1. Cuentas en *exchanges* (custodios): son las más sencillas de asegurar procesalmente. El juez puede librar un oficio (o una orden de embargo) a la plataforma para que proceda al bloqueo de la cuenta o a la transferencia de los saldos a una cuenta judicial. El problema radica en la jurisdicción cuando el *exchange* no tiene domicilio en el país.

2. Billeteras de autocustodia: si el causante poseía sus activos en una billetera privada (sin intermediarios), la única forma de aseguramiento es el hallazgo de las “frases semilla” o claves privadas. En estos casos la medida cautelar se asemeja más a un allanamiento y secuestro de documentación crítica, requiriendo una precisión técnica extrema para no invalidar el acceso.

En este contexto el perito informático deja de ser un mero consultor para convertirse en un ejecutor de la medida. Su rol es fundamental en tres aspectos:

—Preservación de la cadena de custodia: Garantizar que el acceso a la cuenta o el dispositivo no altere los metadatos y que la evidencia digital (saldos, movimientos) sea íntegra para su posterior valoración.

—Acceso y extracción: Actuar como el “brazo técnico” del juez para realizar la segmentación del acceso separando lo patrimonial de lo íntimo.

—Aseguramiento de activos: Realizar la transferencia técnica de activos de una billetera privada a otra bajo control judicial, minimizando riesgos de pérdida o robo por ataques informáticos durante el proceso.

Dada la atipicidad de muchos activos (como perfiles de redes sociales monetizados), el magistrado puede recurrir a la medida cautelar genérica (art. 232 Cód. Proc. Civ. y Com. de Bs. As.) (15). Esta puede consistir en la orden a la plataforma de no innovar sobre la titularidad del perfil o la designación de un interventor recaudador digital que supervise el flujo de fondos (ej. ingresos de *YouTube* o *AdSense*) mientras se sustancia la partición.

V.2. El administrador judicial ante activos globales

La designación del administrador judicial (art. 2345 Cód. Civ. y Com.) en una sucesión con componentes digitales marca el inicio de una compleja gestión diplomático-legal. El administrador debe actuar como el nexo entre el expediente y las estructuras de gobernanza de las plataformas globales, enfrentando asimetrías de poder y conflictos de jurisdicción que suelen dilatar el proceso.

Para las plataformas globales, la figura del *heredero* es difusa. En cambio, la del administrador o representante legal es una categoría que sus departamentos de *compliance* reconocen con mayor facilidad. El administrador debe contar con un testimonio de designación que sea claro en sus facultades: no basta con una designación genérica; el auto judicial debe facultarlo expresamente para “gestionar, auditar y percibir activos en plataformas digitales”, incluso especificar alguna si es reconocido el uso de alguna plataforma en particular por parte del causante. En la práctica esto exige que el administrador gestione la Apostilla de La Haya y traducciones públicas, ya que, para las plataformas extranjeras, una providencia judicial

argentina no tiene fuerza ejecutoria inmediata sin estos recaudos de forma.

El nudo gordiano de la gestión es la ley aplicable. El art. 2644 del Cód. Civ. y Com. es taxativo: la sucesión se rige por el derecho del domicilio del causante. Si el causante vivía en Argentina, el juez argentino tiene jurisdicción exclusiva sobre sus bienes, estén donde estén (16).

Las empresas suelen invocar las cláusulas de elección de foro y ley aplicable de sus TOS (generalmente la ley de California o Irlanda) para denegar información, alegando que el acceso a los datos está protegido por leyes de privacidad extranjeras (como la *Stored Communications Act* de los EE. UU.) (17). El administrador debe oponer el orden público sucesorio frente a las normas contractuales, sosteniendo que la transmisión de bienes es una cuestión de derecho civil imperativo que no puede ser desplazada por un contrato de adhesión de servicios digitales.

El administrador debe evaluar la vía más eficaz para intimar a la plataforma:

Si la empresa tiene sede en Argentina (ej. Google Argentina SRL), el administrador debe intentar la notificación local. Aunque estas sedes suelen alegar que son entes jurídicos distintos y que no tienen acceso a los servidores, la jurisprudencia argentina ha comenzado a aplicar la doctrina de la *penetración de la personalidad jurídica* o de la “apariencia”, obligándolas a canalizar las órdenes judiciales hacia sus casas matrices (18).

El exhorto internacional es la vía formal, pero lenta. El libramiento de un exhorto diplomático puede demorar meses o años. Ante esto, el administrador debe buscar canales de “law enforcement” o portales de cumplimiento que las propias plataformas habilitan, tratando la orden judicial como una solicitud de cumplimiento de una autoridad soberana.

Incluso con una orden judicial, las plataformas imponen requisitos técnicos (formatos específicos de solicitud, validación de identidad digital del administrador, pago de tasas administrativas por la recuperación de datos). El administrador judicial se enfrenta aquí a un laberinto procedimental privado que requiere, cada vez más, el acompañamiento de consultores en derecho tecnológico para lograr una comunicación efectiva con la plataforma y evitar el rechazo sistemático de las peticiones.

V.3. La responsabilidad de las plataformas

El dinamismo del entorno digital ha llevado a las plataformas a implementar procesos de liquidación de activos que priorizan la agilidad técnica sobre la seguridad jurídica. Sin embargo, cuando una plataforma entrega fondos o transfiere la titularidad de una cuenta a un sujeto basándose me-

(13) <https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=11.120&full=true>.

(14) MORELLO - SOSA - BERIZONCE, “Códigos procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación comentados y anotados”, Abeledo Perrot-Librería Editora Platense, 2016, t. III, p. 1078.

(15) TORRES, Sergio G. - KOGAN, Hilda - SORIA, Daniel F., “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Ed. Hammurabi, 1a ed., <https://biblioteca.hammurabi-digital.com.ar/reader/kogan-codigo-procesal-civil-y-comercial-de-la-provincia-de-buenos-aires-3-tomos?location=946>. Comentario de la Dra. Victoria Aloe.

(16) SCBA, LP Rc 127904 I, 11/09/2024, “Gramajo, Emilse Mabel s/ Sucesión Testamentaria”.

(17) <https://www.congress.gov/crs-product/LSB10801>.

(18) CFed. Mendoza, Sala B, “P. A. E. c. Facebook Argentina SRL s/ Medida Autosatisfactiva”, sent. del 24/05/2019, TR LALEY AR/JUR/12577/2019. CFed. La Plata, Sala III, “C., F. c. Facebook Argentina SRL s/ Habeas data”, sent. del 11/06/2020, TR LALEY AR/JUR/18893/2020.

ramente en un trámite administrativo interno, se expone a las reglas de responsabilidad del derecho común argentino.

El art. 883 inc. a) del Cód. Civ. y Com. establece que el pago realizado a quien goza de la posesión de un crédito y actúa como su titular es válido y libera al deudor, siempre que este actúe de buena fe.

Las plataformas suelen argumentar que, al recibir un certificado de defunción y un comprobante de vínculo (como un acta de nacimiento) de parte de un hijo, están pagando a quien aparenta ser el titular legítimo del derecho de cobro.

En el derecho argentino, la buena fe no es un estado puramente subjetivo, sino que exige un comportamiento diligente. Para un deudor profesional (como una *Big Tech*), la diligencia exigible es superior (art. 1725 Cód. Civ. y Com.). No verificar la existencia de una *Declaratoria de Herederos* (DH)—que es la única sentencia que otorga certeza sobre la calidad de sucesor—podría interpretarse como una negligencia que destruye la protección del art. 883 (19).

La responsabilidad de las plataformas también puede nacer de su opacidad. Si un heredero solicita información sobre los activos del causante y la plataforma la niega sistemáticamente basándose en sus TOS, pero simultáneamente permite que otro heredero acceda y disponga de los fondos, la empresa incurre en una responsabilidad por daños. Aquí la plataforma no solo incumple el derecho sucesorio, sino que coopera con la maniobra de fraude al ocultar la existencia del activo a los demás interesados.

Para mitigar este riesgo, las plataformas deberían ajustar sus procesos de *compliance* al derecho local. Una entrega de activos digitales con valor patrimonial relevante (billeteras, regalías de YouTube, dominios) que no sea respaldada por un oficio judicial o una DH debidamente inscripta, constituye un acto jurídico viciado. La jurisprudencia argentina deberá empezar a señalar que los *Términos de Servicio* no son una patente de corso para ignorar la estructura jerárquica de la propiedad y la herencia en nuestro país.

(19) GHERSI, Carlos A., “Sistema de factor de atribución en el Código Civil y Comercial”, Ed. El Derecho, 2016 (nº 267), ps. 878-884.

V.4. Hacia una reforma necesaria

El análisis realizado hasta aquí demuestra que, si bien el Cód. Civ. y Com. de 2015 fue vanguardista en muchos aspectos, la aceleración tecnológica ha dejado zonas de sombra que hoy deben ser resueltas por los jueces mediante analogías a veces forzadas. Una reforma legislativa específica es imperativa para armonizar el derecho sucesorio con la vida (y la muerte) en la red.

El rigor formal de los arts. 2473 y ss. del Cód. Civ. y Com. (testamento ológrafo o por escritura pública) es una barrera para la planificación sucesoria digital. La ley debería reconocer la validez de las disposiciones de última voluntad digitales, siempre que cuenten con mecanismos de autenticación fehaciente (como la firma digital de la ley 25.506). Esto permitiría que las configuraciones en plataformas tengan valor legal, siempre que no afecten la legítima.

Para evitar que las empresas actúen como “jueces de hecho” y faciliten el fraude entre herederos, la reforma debería:

—Exigir que cualquier transferencia de activos con valor económico relevante (criptoactivos, saldos monetizados) requiera la presentación de la Declaratoria de Herederos o una orden judicial expresa.

—Imponer a las plataformas que operan en el país la obligación de designar un representante legal con facultades suficientes para recibir y ejecutar mandas judiciales sucesorias, bajo pena de sanciones conminatorias efectivas.

Se debería prever una figura específica o facultades regladas para el administrador de la sucesión, tal como autorizar legalmente el acceso segmentado a las cuentas para fines puramente liquidatorios, protegiendo por defecto el contenido comunicacional (*emails, chats*), salvo orden judicial motivada por razones de peso patrimonial o penal.

Inspirándose en el modelo español, Argentina debería establecer que, ante el silencio del causante, la privacidad prevalece. La ley debe ser clara, los herederos suceden en los bienes, no en la intimidad. Solo mediante una manifestación positiva en vida o una necesidad judicial extrema, se debería violentar el secreto de las comunicaciones.

VI. Conclusión

La herencia de activos digitales plantea un desafío que el derecho sucesorio argentino aún no ha incorporado de manera sistemática. Lejos de tratarse de una cuestión futura, las condiciones para su conflictividad ya están presentes: activos con valor económico creciente, intermediación de plataformas globales y mecanismos extrajudiciales que operan, en los hechos, al margen del proceso sucesorio.

Frente a este escenario, la ausencia de respuestas normativas o doctrinarias no implica neutralidad, sino la consolidación progresiva de prácticas que pueden tensionar y erosionar principios estructurales como la transmisión universal, la protección de la legítima y la tutela de los acreedores.

Este trabajo no ofrece soluciones definitivas, pero sí una advertencia: si el fenómeno no comienza a ser abordado de manera explícita, el derecho sucesorio corre el riesgo de ceder, en la práctica, su capacidad de ordenar la transmisión del patrimonio frente a sistemas privados que ya están cumpliendo esa función. Pensar la herencia digital no es un ejercicio teórico, sino una necesidad jurídica inminente.

Cita on line: TR LA LEY AR/DOC/1333/2026

Más información

[Medina, Graciela](#), “Herencia digital. Introducción al tema de la transmisión *post mortem* de activos y contenidos digitales”, LA LEY, 2025-B, 197, LA LEY 31/03/2025, 1

[Rolon, Avelino](#), “Testamento electrónico: la inexorable evolución”, RCCyC 2025 (diciembre), 37 - TR LA LEY AR/DOC/2873/2025

Libro recomendado

[Derecho de las Sucesiones](#)

Autores: Gabriel Rolleri - Graciela Medina

Edición: 2ª Edición, 2025

Editorial: La Ley, Buenos Aires

Columna de opinión

Límite al activismo judicial en el diálogo entre poderes



María Gabriela Ábalos

Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Especialista y Magíster en Magistratura y Gestión Judicial. Profesora titular de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho (UNCuyo). Profesora titular de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Univ. de Mendoza).

I. La judicialización de la vida social y política, la expansión del control de constitucionalidad y de convencionalidad, y la generalización de distintas formas de activismo judicial se encuentran en progresivo aumento. Muchas veces se requiere la intervención de la justicia para poner límites a las autoridades democráticas, otras veces se ven compelidas a hacer frente a la inacción de los poderes que surgen de la elección popular. Así suele recurrirse a la justicia para resolver cuestiones que exceden el ámbito proyectado al momento en que se pensó la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y cortes supremas.

Los roles de la judicatura se debaten entre la función de respeto por la separación de poderes, cuidando de no avanzar en la asunción de funciones que pertenecen al Ejecutivo ni en las propias del legislador; y las que suponen un papel activo, haciendo efectivos los principios de protección y promoción de derechos humanos, afianzando la tutela efectiva, incluso creando derechos para fundar la solución justa en un caso, aun ante la ausencia de normas positivas.

Se propone en esta ponencia una visión equilibrada que se traduzca en una formulación de diálogo entre los tribunales judiciales y los órganos políticos que surgen de la representación popular. Se advierte que se ha demarcado como diálogo genuino entre poderes aquel que conlleva una comunicación en al menos tres fases: opinión, respuesta y réplica (1).

En este caso, la propuesta dialógica busca respetar el rol clave de la judicatura en el reconocimiento y protección de derechos y en la limitación a los órganos del poder en el marco constitucional, combinada con una actitud deferente hacia las competencias de los demás poderes. Ello a través de las declaraciones de inconstitucionalidad diferidas hacia el futuro, es decir, las decisiones que no se aplican de inmediato, concediendo, en su lugar, a los poderes legislativos y ejecutivos cierto tiempo para desarrollar una alternativa constitucionalmente aceptable.

Este diálogo a su vez puede trasladarse a la relación entre las autoridades nacionales y subnacionales con las interamericanas, de forma tal de configurar un mecanismo que fortalezca, por un lado, los procesos de cumplimiento de decisiones internacionales desde el conocimiento e interiorización de las particularidades nacionales tanto constitucionales, legales y jurisprudenciales volcadas en esas resoluciones. Por otro lado, la mejora en la fundamentación de decisiones nacionales y subnacionales, apoyadas en los estándares receptados en las sentencias internacionales más el conocimiento de todo el *corpus iuris* interamericano que evite la responsabilidad internacional del Estado (2).

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

(1) LINARES, Sebastián, “La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2008; ps. 199 y ss. Ver el análisis que realiza del pensamiento de Waldron y su crítica general de la revisión judicial (ps. 67 y ss.).

(2) Así se ha desarrollado en María Gabriela Ábalos, “Límites a la convencionalidad. Articulaciones con el margen de apreciación nacional y el margen de apreciación local. Diagnóstico y propuestas”, Ed. Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2026.

II. El modelo norteamericano fue fuente de inspiración para el texto constitucional argentino que ubica a la Corte Suprema como órgano máximo de gobierno del Poder Judicial, con específicas garantías (inamovilidad e intangibilidad) y delegando en aquella el dictado de su reglamento interior y económico (3). Este régimen constitucional también incluyó a los otros poderes en el funcionamiento del sistema judicial: el Legislativo, con potestades de organizar la estructura judicial y aprobar el presupuesto general, incluyendo las partidas para el Poder Judicial; y el Ejecutivo, con facultades para la designación de los jueces de todas las instancias, con acuerdo del Senado.

El Poder Judicial es concebido como un órgano con una cuota de poder real y, por lo tanto, corresponsable de la tarea de gobernar. Se lo fortalece políticamente con la asunción de la función esencial de revisar la constitucionalidad y, posteriormente, la convencionalidad de los actos de los otros poderes, a modo de árbitro del proceso político, erigiéndose como una especie de prolongación de la convención constituyente, al tener que interpretar las cláusulas constitucionales en última y definitiva instancia, y cubrir las lagunas del texto constitucional (4).

Como bien afirma Oyhanarte, el Poder Judicial en general y la Corte Suprema, en particular, tienen una importante injerencia en el ejercicio de las funciones de gobierno y de control. La función gubernamental consiste primordialmente en el trazado de una política global y en la adopción de las decisiones fundamentales destinadas a realizarlas; y esta función es de ejercicio compartido por los tres órganos superiores del Estado: el Poder Ejecutivo la realiza cuando se desempeña como un centro de comando rápido, informado y verdaderamente eficaz; el Poder Legislativo, por medio de sus mayorías que cohesionadas permiten la gestión del Ejecutivo; y el Poder Judicial, favoreciendo la viabilidad de la política por medio de las sentencias. En cuanto a la función de control, esta es atribuida a las minorías legislativas y también al Poder Judicial a la hora de declarar la inconstitucionalidad de una norma (5). Esta configuración política de gobierno y de control que ostenta el Poder Judicial se completa con el aporte del constitucionalismo contemporáneo o neoconstitucionalismo (6), que ha cambiado la

práctica jurisprudencial de muchos tribunales y cortes constitucionales con la aparición de parámetros interpretativos nuevos, así entran en juego los principios constitucionales, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, etc. (7).

En las últimas décadas de relaciones entre la justicia y la sociedad, un dato constante ha sido sin duda el sesgo activista que ha caracterizado a la judicatura argentina, siendo para unos un debate poco original, ya que solo reproduciría, en buena medida, la discusión internacional entre “activismo” y “judicial restraint”, mientras que para otros lo que estaría en juego sería algo mucho más importante: el papel y la función de los jueces en un contexto de fragmentación de las estructuras institucionales, en el que cada poder —de derecho o de hecho, legítimo o no legítimo— lucha por expandir su influencia, así como ampliar y ocupar los espacios vacíos del sistema (8).

En este marco se plantea la existencia de un conflicto que enfrenta a quienes propician el activismo responsable del juez, frente a los que sostienen que esta dinámica destruye las garantías constitucionales que implementa el debido proceso en el marco del garantismo procesal (9). Se contraponen, por un lado, la visión tradicional del juez en su despacho, en su hábitat, aislado del mundo y atento a las causas que le llegan en estado de resolver, versus la posición del juez que también actúa contestando los interrogatorios de la prensa, haciéndose parte en los grandes problemas del Estado nacional, provincial y municipal, marcando muchas veces la agenda pública.

Así el juez activo o director ejerce sus facultades y, sin dejar de respetar la igualdad de las partes y el debido contradictorio, dispone de ciertas iniciati-

pretende explicar un conjunto de textos constitucionales que comienzan a regir después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de los años '70 del siglo XX, donde ya no se limitan a establecer competencias o a separar a los poderes públicos, sino que contienen altos niveles de normas materiales o sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos, como son la Constitución Española de 1978, la brasileña de 1988 y la colombiana de 1991 (CARBONELL, Miguel, “El Neoconstitucionalismo en su Laberinto” en “Teoría del Neoconstitucionalismo”, Ed. Trotta; Madrid, 2007, ps. 9/10. También del mismo autor; “El nuevo tiempo para el Constitucionalismo”, en Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Ed. Trotta, 2005, p. 9. Ver también a GORRA, Daniel Gustavo; “Neoconstitucionalismo. Concepción Epistemológica”, Ed. Astrea, Bs. As., 2019).

(7) A ello se suman desarrollos teóricos novedosos que no solamente sirven para explicar un fenómeno jurídico, sino para crearlo. Los aportes de Dworkin, Alexy, Zagrebelsky, Prieto Sanchís, Ferrajoli han servido para comprender las nuevas constituciones y también a crearlas. Carbonell menciona la influencia de Alexy en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, Ferrajoli en la Suprema Corte de México, Zagrebelsky y su incidencia como magistrado de la Corte Constitucional italiana.

(8) ZULETA PUCEIRO, Enrique, “Lógica política y cultura constitucional. Reflexiones en torno al activismo judicial”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Instituto de Derecho Constitucional, Bs. As., 16 de septiembre de 2014.

(9) GOZAÍNI, Osvaldo, “El Neoprocesalismo” en LA LEY, 2005-E, 1328.

(3) Ver de ÁBALOS María Gabriela, “La autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Una herramienta para garantizar la independencia judicial y la eficaz administración de justicia”, Ed. Ad Hoc; Bs.As., marzo de 2012.

(4) DI IORIO, Alfredo J., “Apuntes para el estudio del “apoderamiento” del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Primera parte”, en Jurisprudencia Argentina; Suplemento Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2009-III-2.

(5) OYHANARTE, Julio, “Poder político y cambio estructural”, Ed. Paidós, Bs. As., 1969, p. 60. Ver la obra en homenaje a este autor, de SANTIAGO (h.), Alfonso - ÁLVAREZ, Fernando, coordinadores, “Función política de la Corte Suprema”, Ed. Ábaco, Bs. As., 1998.

(6) CARBONELL, Miguel - GARCÍA JARAMILLO, Leonardo, (editores), “El canon neoconstitucionalista”, Ed. Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Madrid, 2010, SANTIAGO (h.), Alfonso; “Sistema jurídico, teoría del derecho y rol de los jueces: las novedades del neoconstitucionalismo”, Dikaion, Universidad de La Sabana, Colombia, dic. 2008, vol. 22, núm. 17, ps. 131-155; Carbonell sostiene que el neoconstitucionalismo

vas (probatorias o no) para que el proceso no sea un mero juego de estrategias y ficciones. Ello en función de los principios constitucionales que encierran un mandato tácito que, llegado el caso, pueden determinar que deba dejarse de lado la aplicación de una ley cuando de ella derivaría la solución injusta de un litigio (10). En contraposición se predica que el juez, además de ser imparcial (independiente), debe ser *imparcial* (es decir, equidistante de ambas partes), dirigir el debate entre las partes garantizando permanentemente la bilateralidad y el derecho a la contradicción. Así el proceso queda gobernado por el principio dispositivo, según el cual no hay proceso sin petición de parte ni actuación de oficio del órgano jurisdiccional (11).

III. Frente a estas posiciones encontradas se propone una formulación de diálogo como límite al activismo judicial.

En esta formulación cabe tener presentes los aportes de Gargarella en cuanto a que “participar de un emprendimiento dialógico implica reconocer que uno (individuo, grupo u órgano), participa como un igual dentro de un emprendimiento colectivo y cooperativo, en búsqueda de la toma de decisiones respetuosas de los justos reclamos y argumentos de las distintas partes”. En tal sentido señala que *“Los actores, incumplen con el papel que les corresponde, o lo desempeñan mal, cuando se asumen ocupando un lugar por encima del resto; o se sienten relevados de las obligaciones argumentativas que tienen; o se muestran por completo insensibles a ‘la fuerza del mejor argumento’”,* de ahí que cabe que *“...las distintas partes reconozcan el tipo de obligaciones que son propias de su lugar institucional”* y por ello ajustarse al *“...deber de cooperar con los demás participantes en la tarea de construir conversacionalmente el derecho frente al que todos estamos sujetos como iguales”* (12).

En esta línea Tushnet refiere a las herramientas con que disponen los tribunales, más allá de los instrumentos coercitivos tradicionales para las violaciones constitucionales y las agrupa bajo el concepto de “tribunales débiles”, entre ellas las

declaraciones de inconstitucionalidad diferidas hacia el futuro que abren el camino hacia la comunicación dialógica con los órganos emisores de las normas controladas y les brindan tiempo para desarrollar una alternativa constitucionalmente aceptable (13).

A. En este sentido, se encuentran ejemplos en el constitucionalismo provincial argentino, los cuales dan muestra de una formulación de control de constitucionalidad que permite una revisión por parte de las legislaturas, lo que sería para Tushnet una formulación de control judicial débil que implica realzar el papel de las legislaturas y de los funcionarios ejecutivos en el desarrollo y las interpretaciones constitucionales (14).

Se destacan seis constituciones provinciales que muestran esta apertura al diálogo con sus matices (15). En los casos de San Juan (arts. 11 y 207 inc. 11) y de San Luis (arts. 10 y 214 inc. 10) se dispone que la inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia debe ser comunicada formal y fehacientemente a los poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico vigente, sin otorgamiento de plazos ni efectos suspensivos subordinados a la respuesta legislativa o ejecutiva.

Avanza la Constitución de Río Negro (art. 207 inc. 1) disponiendo además de la comunicación formal y fehaciente a los poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico y vigente, que si la declaración es por unanimidad y por tercera vez, se produciría la abrogación de la vigencia de la norma inconstitucional que deja de ser obligatoria a partir de su publicación oficial. Ahora, bien, si fuese una ley, se comunica a la Legislatura que tiene seis meses para eliminar su oposición con la norma superior, vencido el cual se produciría la derogación automática. En similar sentido, la de Tierra del Fuego (art. 159) dispone que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica por unanimidad y por tercera vez, habilita al Superior Tribunal a resolver la suspensión de su vigencia en pronunciamiento expreso dictado por separado, el que sería notificado en forma fehaciente a la autoridad que la dictara. A diferencia de la Constitución de Río Negro, la declaración produce la suspensión de la vigencia y no obra

consecuencia frente a la ausencia de respuesta legislativa, mientras que coinciden en la exigencia en cuanto a la unanimidad y la reiteración de tres pronunciamientos.

Por último, los casos de las constituciones de Santiago del Estero (art. 193 ap. 1.b) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 113 inc. 2), disponen que la declaración de inconstitucionalidad emanada del Superior Tribunal hace perder la vigencia de la norma, salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique por mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes, dentro de los tres meses de la notificación de la sentencia declarativa por parte del Superior Tribunal de Justicia, aclarando que la ratificación legislativa no altera sus efectos en el caso concreto ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces.

B. También la Corte Suprema de Justicia nacional muestra un ejemplo de diálogo con el Poder Legislativo (16) en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (17), que declara la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de ciertos artículos de la ley 26.080 reglamentaria del Consejo de la Magistratura y por consiguiente establece que recobra vigencia el régimen legal anterior, es decir, la ley 24.937 con sus modificaciones posteriores. Sin embargo, el voto mayoritario (18) avanza hacia un diálogo con el Poder Legislativo y con el propio Consejo de la Magistratura. En relación con el primero, como muestra de respeto por sus atribuciones en la tarea de organizar el Consejo de la Magistratura, lo exhorta a que dicte una nueva ley acorde con las exigencias constitucionales en un plazo razonable. Intertanto, en relación con el segundo, fija el plazo máximo de ciento veinte días corridos, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, para que el Consejo lleve a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir con el sistema de integración del cuerpo, *quorum* y mayorías, y con la composición de las comisiones previstos en la ley 24.937 (texto según ley 24.939). A modo de cláusula transitoria, establece que hasta tanto el Consejo cumpla con el mandato de integración del cuerpo o hasta el vencimiento del plazo máximo de ciento veinte [120] días referido, lo que ocurra primero, continuará rigiendo el régimen de la ley 26.080.

En este caso, el diálogo no resultó fructífero, dado que operado el vencimiento del plazo sin que el Congreso hubiese sancionado una nueva ley, el 18 de abril de 2022, el Superior Tribunal (19) se

(10) PEYRANO, Jorge W., “Sobre el activismo judicial”, en “Activismo y garantismo procesal”, editado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, año 2009. Ver también a SAGÜÉS, Néstor P., “Activismo y garantismo. A propósito del ‘juez actor’, del ‘juez investigador’ y del ‘juez preservador’ en el derecho procesal constitucional”, presentado en el XIX Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, 26 al 29 de agosto de 2009, en la ciudad de San Miguel de Tucumán; COLOMBO MURÚA, Ignacio, “Una aproximación hermenéutica al activismo judicial”, en LA LEY, 2012-B, 998. TR LALEY AR/DOC/1202/2012, entre otros.

(11) ALVARADO VELLOSO, Adolfo; “Lecciones de derecho procesal”, Ed. Astrea; Bs. As.; 2016, Conf. GOZAÍN, Osvaldo; “Problemas Actuales del Derecho Procesal, Activismo versus Garantismo Procesal”, Querétaro, Fundap, 2002, p. 10. También de ALVARADO VELLOSO, Adolfo - ZORZOLI, Oscar (directores) “Los sistemas procesales”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006.

(12) GARGARELLA, Roberto; “La ríspida conversación sigue. Consideraciones sobre el diálogo constitucional, a partir de la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ‘Fontevecchia’”, LA LEY, 2017, 60; TR LALEY AR/DOC/2925/2027. Ver también GARGARELLA, Roberto, compilador, “Por una justicia dialógica. El poder judicial como promotor de la deliberación democrática”, Siglo Veintiuno editor, Bs. As., 2014.

(13) TUSHNET, Mark, “Tribunales débiles, derechos fuertes. Cómo pueden los jueces proteger derechos sin imponerse a la autoridad democrática”, Ed. Siglo Veintiuno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2023, p. 15. Ver también a LINARES, Sebastián, “La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes”, ob. cit., ps. 233/239.

(14) Para este autor las interpretaciones judiciales razonables no están dotadas de una superioridad intrínseca respecto de las interpretaciones legislativas y ejecutivas razonables, de ahí que en los sistemas de forma débil se permite que los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo participen abiertamente en la interpretación constitucional. “Tanto unos como otros pueden entablar un ‘diálogo’ con los tribunales, respondiendo a las interpretaciones de los jueces como las suyas propias e incluso reemplazándolas por ellas” (TUSHNET, Mark, ob. Cit.; p. 119).

(15) Lo hemos desarrollado más extenso en ÁBALOS, María Gabriela, “Constitucionalidad y convencionalidad en el derecho público provincial argentino. Aportes del margen de apreciación local”, en Suplemento de Derecho Constitucional de El Derecho (EDCO), agosto de 2025.

(16) Ver de ÁBALOS, María Gabriela, “Diálogo entre el Poder Legislativo y el Judicial. Cuestión política versus cumplimiento de una decisión judicial”, en LA LEY, 06/06/2023, 7.

(17) CS, 16 de diciembre de 2021, “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c. EN - ley 26.080 - dec. 816/1999 y otros s/ proceso de conocimiento”, en La Ley, 30/12/2021, 1, con notas de Juan Vicente Sola y Cristian H. Caminos; SJA, 18/03/2022, 1, con notas de Mauro Benente y Sebastián Guidi; JA, 2022-I, 104. Ver también MANILL, Pablo L.; “La integración ‘equilibrada’ del Consejo de la Magistratura en el reciente fallo de la Corte Suprema”, en LA LEY, 23/03/2022, 1; HERRERO, Luis René, “La República, al borde de perder el equilibrio. Cómo el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura impacta en la división de poderes y en la independencia de los jueces”, en LA LEY, 23/03/2022, 1.

(18) Voto en mayoría de Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti con la disidencia parcial de Lorenzetti.

(19) CS, 18 de abril de 2022; “Colegio de Abogados de la Ciu-

expide a través de los magistrados Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda, y dispone que el Consejo de la Magistratura continúe funcionando de manera inmediata y de pleno derecho, conforme a la normativa “revivida”, es decir, la ley 24.937 (texto según ley 24.939) (20).

dad de Buenos Aires y otro c. EN - ley 26.080 - dec. 816/1999 y otros s/ proceso de conocimiento”. Ver de ÁBALOS, María Gabriela, “Consejo de la Magistratura: acuerdos y tensiones entre la interpretación legislativa y la jurisprudencial”, en LA LEY, 2022-F, 123; TR LALEY AR/DOC/3231/2022.

(20) Se ha señalado que se trata de una hipótesis de “reviviscencia” normativa, de origen judicial y de tipo condicional y precario ya que operaría en tanto el Congreso no sancionara otra norma en ese punto. Así lo señala SAGÜÉS, Néstor P., “Sobre la reviviscencia judicial de las leyes”, en LA LEY, 2022-C,

C. Estas propuestas de diálogo pueden servir de contrapeso frente a la dificultad contramayoritaria (21), desde la mirada democrática que se

248; TR LALEY AR/DOC/1522/2022. Agrega “A favor de la tesis de la reviviscencia judicial obra el argumento de que si una ley inconstitucional resulta jurídicamente nula (decisión aplicable ya para todos, ya solamente para las partes de un proceso, de acuerdo con el sistema operante en cada Estado), dicha norma carece —en su orden— de efectos jurídicos, y mal podría derogar a una norma preexistente (quod nullum est nullum effectum producit). A esta última, por ende, se la debería considerar (erga omnes o inter partes, según el caso) como no derogada”.

(21) Según la denominación dada por BICKEL, Alexander en “The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics”, 1962.

profundiza con ese reenvío a los órganos legislativos —y el Ejecutivo, en su caso—. De manera tal que las interpretaciones constitucionales emanadas de la judicatura sean consideradas y debatidas en el seno de los órganos democráticos, pudiendo modificar la disposición cuestionada o rebatir los argumentos judiciales con la sanción de una nueva norma y así generar, en su caso, otra etapa de diálogo a través de la posterior revisión judicial. Ello exige una cultura institucional elevada, en particular, con la muestra de debates plurales en el Congreso que, como caja de resonancia de la multiplicidad de voces que integran la sociedad, sepa hacer efectivas sus credenciales democráticas.

Cita on line: TR LA LEY AR/DOC/1332/2026

Nota a fallo

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

Multa por falta de notificación de una concentración económica. Revocación de la sanción. Transcurso del plazo de prescripción.

La resolución administrativa que impuso una multa diaria por falta de notificación de una concentración económica a los adquirentes de una empresa de explotación de medios de elevación de esquí debe revocarse, porque la infracción prevista en el art. 8 de la ley 25.156 es de carácter instantáneo y no continuo: se trata de una obligación de realizar un acto en un térmi-

no fijo, que queda consumada al vencerse el plazo, sin que lo que se prolongue en el tiempo sea la infracción misma, sino sus consecuencias. El plazo de prescripción de cinco años feneció sin que se hubiera configurado ninguna de las causales de interrupción taxativamente previstas en el art. 55 de la misma ley, por lo que la acción sancionatoria se encontraba prescripta al momento del dictado del acto impugnado.

CNFed. Civ. y Com., sala II, 08/05/2026. - Trappa, Rolando Carlos y otros c. Estado Nacional Ministerio de economía Secretaría de Comercio s/ Recurso queja CNDC.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/31483/2026]

Jurisprudencia vinculada

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, 22/11/2018, “Heket SA y otro c. Estado Nacional - Ministerio de Producción s/ apel. resol. comisión nac. defensa de la compet.”, TR LALEY AR/JUR/74886/2018

Costas

En el orden causado.

[El fallo *in extenso* puede consultarse en Atención al Cliente, <https://www.laleynext.com.ar/> o en Proview]

Gun jumping y prescripción de la potestad sancionatoria en el control de concentraciones económicas

Un oportuno giro jurisprudencial



Marcos F. L. Nazar Anchorena

Abogado, diploma de honor (UBA). Máster en Derecho y Economía (Univ. Torcuato Di Tella / Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology). Exdirector de la Dirección de Lealtad Comercial de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo (2017-2020). Profesor de grado en Derecho de la Competencia y Lealtad Comercial y de posgrado en Asesoramiento Legal de Empresas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA). Presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Socio en Navarro Castex Abogados.

Sumario: I. Introducción. — II. El caso. — III. La sentencia de la Sala II. — IV. Valoración del fallo. — V. Conclusión.

I. Introducción

La ley 27.442 (LDC) establece un régimen de control de concentraciones que, por un lado, prohíbe las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competen-

cia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general (1) y, por otro, impone la obligación de notificar a la *Autoridad Nacional de la Competencia* (ANC) los actos de concentración económica previstos en el art. 7º LDC cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empre-

sas afectadas supere, en el país, la suma equivalente a 100.000.000 de unidades móviles (2), siempre que dichos actos no estén comprendidos en ninguna de las exenciones previstas en el art. 11 LDC.

El art. 9º LDC establece que las operaciones alcanzadas por la LDC “deberán ser notificadas para

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).

(1) Art. 8º LDC.

(2) Art. 9º LDC.

su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la *Autoridad Nacional de la Competencia*. Los actos solo producirán efectos entre las partes o en relación con terceros una vez cumplidas las previsiones de los arts. 14 y 15 de la presente ley, según corresponda”. Sin embargo, dicha disposición entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de un año desde la puesta en funcionamiento de la ANC, que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2025 (3).

De este modo, hasta el 17 de noviembre de 2026, el régimen de control de concentraciones continuará regulado por el art. 84 LDC, el cual, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las jurisdicciones que cuentan con regímenes de control de concentraciones económicas, establece un esquema no suspensivo para las operaciones: aquellas que se encuentren alcanzadas por la LDC “deberán ser notificadas para su examen previamente o en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de una participación de control, ante la *Autoridad Nacional de la Competencia*, contándose el plazo a partir del momento en que se produzca el primero de los acontecimientos citados, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el art. 55 inc. d)” (4). Es decir, en este esquema las partes pueden perfeccionar válidamente una operación antes de que esta sea notificada, analizada y resuelta por la ANC.

En resumen: mientras no entre en vigor el sistema de control previo previsto en el primer párrafo del art. 9° LDC, el control de concentraciones económicas continúa aplicándose bajo una lógica *ex post*.

En este marco, de estar una operación alcanzada por la obligación de notificación, esta debe ser notificada bajo apercibimiento —en caso de incumplimiento— de lo previsto en el art. 55 inc. d) LDC, esto es, de la imposición de una multa.

La multa consiste en una suma diaria de hasta un 0,1% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico o, subsidiariamente, una suma equivalente a 750.000 unidades móviles diarias. A su vez, la propia norma establece que los días serán computados “desde el vencimiento de la obligación de notificar (...)”.

Bajo el futuro esquema de control previo, las sanciones por incumplimiento son idénticas, pero se contempla una obligación adicional. Aquellas concentraciones económicas que se perfeccionen en incumplimiento de esta obligación —ya sea por falta de notificación, o bien por haberse implementado la operación sin contar con la previa autorización de la ANC—, habilitarán la aplicación de las sanciones previstas en el

art. 55, inc. d), de la LDC, “sin perjuicio de la obligación de revertir los mismos y remover todos sus efectos en el caso en que se determine que se encuentra alcanzado por la prohibición del artículo 8° de la presente ley”.

En el derecho comparado, este fenómeno se identifica como *gun jumping*. El concepto comprende, por un lado, la ejecución o perfeccionamiento de una operación de concentración sin haber cumplido previamente con el deber de notificación cuando ello resulta legalmente exigible y, por el otro, aquellos supuestos donde, aun habiendo sido debidamente notificada la operación, las partes implementan anticipadamente la integración o perfeccionan la toma de control —total o parcialmente— sin haber obtenido la autorización correspondiente.

Estas explicaciones son necesarias para aclarar que, hasta tanto no entre en vigor el control previo de concentraciones económicas, asimilamos aquí al *gun jumping* específicamente al incumplimiento de la obligación de notificar una operación de concentración a la ANC en el plazo previsto por el art. 84 LDC. En rigor, bajo el régimen transitorio vigente, el *gun jumping* se agota en este único supuesto infraccional, cuya consecuencia jurídica es la imposición de la denominada “multa por notificación tardía”.

El reciente fallo dictado por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal que motiva este comentario, se vincula precisamente con una operación de concentración económica consistente en la adquisición del paquete accionario de dos sociedades por parte de cuatro personas humanas que nunca fue notificada a la autoridad de competencia, por entonces conformada por la *Comisión Nacional de Defensa de la Competencia* (CNDC) y la Secretaría de Comercio.

Frente a ello, la CNDC inició una diligencia preliminar con el objeto de determinar si esa operación se encontraba alcanzada por la obligación de notificación y, en su caso, si correspondía la imposición de sanciones.

Si bien el caso plantea diversas problemáticas, la cuestión más relevante —y la que justifica el interés de escribir estas líneas— consiste en determinar si el incumplimiento de la obligación de notificar una concentración económica configura una infracción *instantánea*, que se consuma en un momento determinado, o una infracción *continua*, cuya consumación se proyecta en el tiempo mientras subsista el incumplimiento.

Lejos de tratarse de una discusión académica, la cuestión proyecta consecuencias prácticas de enorme envergadura: la postura que se adopte al respecto condiciona de manera directa la forma de computar el plazo de prescripción de la potestad sancionatoria del Estado.

Adicionalmente la cuestión presenta además una paradoja: mientras la CNDC computó históricamente la multa diaria desde el vencimiento del plazo legal de notificación —identificando, de ese modo, un momento preciso de consumación de la infracción—, su posición en materia de prescripción de la acción parte de considerar que el incumplimiento reviste carácter continuo y que, por ello, el plazo de prescripción solo comienza a correr

con el cese de la conducta, es decir, con la efectiva presentación de la notificación.

En el fallo aquí anotado, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal tomó nuevamente partido en esta discusión —insisto, de enorme trascendencia e implicancias prácticas en operaciones de fusiones y adquisiciones—, pero ahora lo hizo revisando su propio criterio adoptado en precedentes similares y, con ello, introdujo un cambio jurisprudencial, oportuno y necesario, en materia de *gun jumping* y el cómputo del plazo de prescripción.

II. El caso

El 14 de diciembre de 2011 Rolando Carlos Trappa, Sebastián Roberto Trappa, Marco Antonio Trappa y Luciano Rolando Trappa adquirieron el 100% del capital social de las sociedades Heket SA y Desimsur SA, sociedades que, a su vez, eran titulares del 100% del capital social y derechos de voto de Catedral Alta Patagonia SA. Como consecuencia de dicha adquisición, los hermanos Trappa pasaron a ejercer el control indirecto de esta última sociedad.

Los compradores, a su vez, integraban el grupo de control de Vía Bariloche SA, sociedad dedicada al transporte terrestre de pasajeros. Esta circunstancia fue especialmente ponderada por la CNDC a los fines de considerar la existencia de una misma estructura de control económico y, con ello, determinar la configuración de una concentración económica alcanzada por la ley 25.156, por entonces vigente.

La operación tuvo lugar durante la vigencia de la ley 25.156 y fue resuelta durante la vigencia de la LDC.

Cabe recordar que la ley 25.156 establecía la obligación de notificar, previamente o en el plazo de una semana contado desde el primero de los acontecimientos previstos en ella, aquellas operaciones de concentración económica cuya suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas superara en el país la suma de \$ 200.000.000. (5) Asimismo disponía que la falta de notificación de dichas operaciones podría dar lugar a la aplicación de una multa de hasta \$1.000.000 diarios.

A su vez, el art. 8° del dec. reg. 89/2001, disponía que la notificación debía ser efectuada por todas las partes intervinientes en la operación, es decir, tanto por los compradores como por los vendedores.

En este contexto, al vencimiento del plazo, ninguna de las partes notificó la operación a la CNDC.

Al poco tiempo, a raíz de distintas publicaciones periodísticas que daban cuenta de la operación, el 20 de enero de 2012, la CNDC inició una diligencia preliminar con el objeto de determinar si la operación debía ser notificada. Esa investigación fue dirigida exclusivamente contra Heket SA y Desimsur SA, en su carácter de sociedades adquiridas, sin que los hermanos Trappa —en su carácter de compradores— fueran parte de dichas actuaciones. Tampoco fueron convocados los vendedores.

(3) De acuerdo con el art. 84 LDC, el primer párrafo del artículo 9 LDC entrará en vigor luego de transcurrido el plazo de un año desde la puesta en funcionamiento de la ANC. Dicha puesta en funcionamiento tuvo lugar con el dictado del decreto 810/2025 del 14 de noviembre de 2025, publicado en el Boletín Oficial el 17 de noviembre de 2025.

(4) Art. 84 LDC.

(5) Cfr. art. 8°, Ley 25.156.

Años más tarde, el 19 de enero de 2017, la Secretaría de Comercio —sobre la base de un dictamen de la CNDC— dictó la res. 50/2017, mediante la cual ordenó a Heket SA y Desimsur SA notificar la operación y les impuso una multa diaria, en forma conjunta, de \$25.000 hasta tanto cumplieran con dicha obligación. Asimismo, por la aplicación del principio de realidad económica, la multa no alcanzó a todas las personas humanas y jurídicas obligadas a notificar.

Impugnada dicha resolución, el 22 de noviembre de 2018, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal la revocó al considerar que la obligación de notificar no recaía sobre las sociedades objeto de adquisición, sino sobre los sujetos que habían intervenido en la operación como compradores y vendedores (6).

Contra esa sentencia, el Ministerio de Producción interpuso recurso extraordinario, el cual fue denegado. Interpuesto el recurso de queja, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo rechazó, quedando firme la sentencia dictada por la Sala II.

Devueltas las actuaciones a sede administrativa, en marzo de 2020 la CNDC dispuso nuevas diligencias tendientes a identificar y convocar a las personas humanas y jurídicas que habían intervenido como compradores y vendedores de la operación. Así los hermanos Trappa fueron finalmente emplazados, comparecieron en el expediente y opusieron las defensas que estimaron conducentes. También lo hicieron los vendedores.

Finalmente, el 7 de junio de 2023, el Secretario de Comercio dictó la res. 1015/2023, y ordenó a los hermanos Trappa notificar la operación imponiéndoles, en forma solidaria, una multa de \$25.000 diarios, computada desde el 22 de diciembre de 2011 y hasta el día hábil anterior a aquel en que se cumpliera efectivamente con la presentación del formulario F1. Eximió a los vendedores de la multa por aplicación del principio penal de ley penal más benigna.

Los Trappa impugnaron la res. 1015/2023 y requirieron su revocación.

Entre los distintos agravios planteados, uno de ellos fue la prescripción. Sostuvieron que, de conformidad con el art. 54 de la ley 25.156, las acciones derivadas de las infracciones previstas en dicho régimen prescribían a los cinco años y que, al momento del dictado de la resolución impugnada, dicho plazo se encontraba vencido.

A tal efecto sostuvieron que la omisión de notificar la operación dentro del plazo previsto en el art. 8º de la ley 25.156 configuraba una infracción de carácter instantáneo, y no una infracción continuada, por tratarse de una obligación consistente en realizar un acto preciso dentro de un término

legalmente determinado. En apoyo de esta posición invocaron la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Delgadino” (7) y “Lambruschi” (8), así como algunos precedentes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Sobre esa base, sostuvieron que la infracción se había consumado con el vencimiento del plazo legal de notificación, fecha a partir de la cual había comenzado a correr el plazo quinquenal de prescripción, que feneció sin que se hubiera configurado causal interruptiva alguna.

III. La sentencia de la Sala II

La sentencia fue dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal el 8 de mayo de 2026.

El voto preopinante estuvo a cargo del Dr. Gusman, quien desarrolló los fundamentos centrales de la sentencia. A su turno, el Dr. Uriarte adhirió a la solución propuesta y a la mayor parte de sus fundamentos, aunque dejó expresa constancia de ciertas discrepancias puntuales respecto de algunos pasajes del voto del Dr. Gusman.

El juez preopinante planteó una única cuestión a resolver: determinar si la falta de notificación de una operación de concentración económica configura una infracción de carácter instantáneo o una conducta continuada, pues de ello depende el momento a partir del cual comienza a correr el plazo de prescripción (9).

El primer aspecto para remarcar del fallo es que la propia Sala II ya se había pronunciado sobre esta cuestión al resolver la causa “Heket SA y otro c. Estado Nacional” (10), vinculada con la misma operación, ya mencionada en el apartado anterior.

En aquella oportunidad —al analizar la defensa de prescripción planteada por las sociedades Heket SA y Desimsur SA— el tribunal sostuvo que la conducta imputada “parecería tratarse más bien de un hecho continuo en el transcurso del tiempo”, en la medida en que la operación continuaba sin ser notificada. Incluso tomó como pauta interpretativa —aunque reconociendo su inaplicabilidad al caso— la regla del art. 72 LDC relativa al cómputo de la prescripción en conductas continuas. Dicho artículo establece que las acciones que nacen de las infracciones previstas en la LDC prescriben a los cinco años desde que se cometió la infracción y que, en los casos de conductas continuas, “el plazo comenzará a correr desde el momento en que cesó la comisión de la conducta anticompetitiva en análisis”.

(7) Fallos: 198:214.

(8) Fallos: 320:2271.

(9) La prescripción no fue el único planteo articulado por los recurrentes. También cuestionaron —entre otros aspectos— la duración del procedimiento, la parcialidad del órgano sancionador, la aplicación de la ley penal más benigna, entre otros. Sin embargo, al concluir que la acción se encontraba prescripta, la Sala consideró innecesario expedirse sobre estos planteos.

(10) CFed. Civ. y Com., Sala II, “Heket SA y otro c. Estado Nacional - Ministerio de Producción s/Apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”, del 22/11/2018.

Sin embargo, en ese mismo precedente, la Sala reconoció expresamente la existencia de antecedentes jurisprudenciales que atribuían el carácter instantáneo (11) a infracciones análogas y, ante la “duda razonable” que la cuestión generaba en cuanto al modo en que debe configurarse la infracción, optó por desestimar la defensa de prescripción con fundamento, entre otros elementos, en la interpretación restrictiva del instituto y en la eventual incidencia interruptiva de la diligencia preliminar iniciada el 20 de enero de 2012.

Sobre esa base, en el fallo aquí comentado, el Dr. Gusman aclara que aquel precedente no resultaba oponible a los hermanos Trappa —quienes no habían sido parte en ese proceso— y que nada impedía al tribunal reexaminar la cuestión “con la amplitud que el caso requiere” y pronunciarse ahora “sin las limitaciones que en aquel momento condujeron a una interpretación restrictiva del instituto de la prescripción”.

También cabe destacar que, un año después de “Heket SA y otro c. Estado Nacional”, la Sala II volvió a pronunciarse en la causa “Administrative Processing Center SA y otro c. Estado Nacional” (12) donde sostuvo, ahora con una formulación más categórica que la utilizada en “Heket”, que la omisión de notificar una concentración económica constituía una conducta que se continuaba en el tiempo, descartando nuevamente la prescripción.

En efecto, en aquella oportunidad sostuvo: “Ahora bien, en supuestos como los que aquí se trata, podría concluirse que, en la medida que persista la omisión por parte del administrado de dar observancia a la obligación legal, la prescripción comenzaría a correr desde que cesa la conducta infractora, circunstancia que no ocurrió en el caso de autos. No es posible soslayar que —como lo indicó la Sala en el mentado precedente— la solución a la que se arriba es conteste con lo dispuesto por el art. 72 de la ley 27.442 en cuanto específicamente dispone que el comienzo del cómputo del plazo de la prescripción para aquellas infracciones que se traducen en “conductas continuas” comenzará a correr desde el momento en que cesó la comisión de la conducta anticompetitiva en análisis” (13).

Precisamente por estos dos antecedentes es que el fallo aquí comentado adquiere una enorme relevancia: con esta decisión, la Sala II no revisó simplemente un precedente aislado, sino que abandonó un criterio jurisprudencial que ella misma había comenzado a consolidar (14).

(11) CFed. Civ. y Com., Sala II, “Heket SA y otro c. Estado Nacional - Ministerio de Producción s/Apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”, del 22/11/2018, considerando VI.

(12) CFed. Civ. y Com., Sala II, “Administrative Processing Center SA y otro c. Estado Nacional (Ministerio de Producción) s/ Apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”, del 23/09/2019.

(13) CFed. Civ. y Com., Sala II, “Administrative Processing Center SA y otro c. Estado Nacional (Ministerio de Producción) s/ Apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”, del 23/09/2019, consid. VI.

(14) La naturaleza revisora de la sentencia quedó además reflejada en la decisión de imponer las costas por su orden. La propia Sala reconoció que el modo en que había sido resuelta la causa Heket pudo “razonablemente inducir al Estado Nacional” a considerar procedente la reapertura de las actuaciones, de modo que el cambio interpretativo introducido en

(6) La Sala II sostuvo: “Sin embargo, ni en el Dictamen 4/2017, ni en la Resolución 50/2017 se menciona la razón por la que imputa el deber de informar previsto en el art. 8º de la LDC a las sociedades que conformaron el objeto de la operación económica y no así en aquellos que intervinieron en carácter de adquirentes y vendedores de la participación accionaria”. CNCiv. y Com. Federal, Sala II, “Heket SA y otro c/ Estado Nacional - Ministerio de Producción”, del 22/11/2018, TR LALEY AR/JUR/74886/2018, considerando XIII.

Cabe igualmente aclarar que el criterio de la Sala II reflejado en “Heket S.A. y otro c/ Estado Nacional” y en la causa “Administrative Processing Center SA y otro c. Estado Nacional” no parecía reflejar la orientación predominante en la doctrina ni en los precedentes existentes en la materia. Como lo señaló Rópolo, para estas, la infracción derivada de la omisión de notificar una operación de concentración económica es una infracción instantánea y que el plazo de cinco años comienza a correr desde la medianoche del día en que se produjo tal omisión (15).

Siguiendo el análisis de la sentencia, esta reconstruye la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de prescripción de ilícitos administrativos y penales, ocupándose de distinguir entre una infracción instantánea y una continua.

Luego con “Delgadino” reconoció que el carácter continuo de una infracción no depende de la persistencia de sus efectos o consecuencias en el tiempo, sino de la propia configuración típica de la conducta prevista por la norma sancionatoria.

A continuación, con apoyo en “Lambruschi”, precisó que, cuando la norma impone la realización de un acto determinado dentro de un plazo específico, la infracción derivada de su incumplimiento reviste carácter instantáneo y queda consumada en el momento exacto en que dicho acto debió cumplirse. A partir de ese instante —y no desde la cesación de sus efectos ni desde el eventual conocimiento del incumplimiento por el Estado— comienza a correr el plazo de prescripción.

La Corte y también la Sala II en este caso fueron especialmente claras al advertir que no deben confundirse las consecuencias ulteriores que toda infracción produce con el estado permanente propio de las infracciones continuadas.

Esa doctrina —destaca el juez preopinante— ya había sido receptada por la propia Cámara en materia específica de control de concentraciones económicas. Así, destaca que en “Aeroandina SA y Fexis SA” (conf. causa 5279/2003, del 16/12/2003), la Sala I sostuvo que la omisión de notificar una operación alcanzada por el artículo 8 de la ley 25.156 constituía una infracción omisiva de carácter instantáneo, que se consumaba materialmente con el vencimiento del plazo legal para presentar el formulario F1. Ese mismo criterio fue reiterado posteriormente por la misma Sala en “International Mail Corporation” (conf. causa 5136/2009, del 10/12/2009), aplicando de manera expresa la doctrina sentada en “Aeroandina” a un supuesto de multa impuesta por infracción al art. 46 inc. d) de la ley 25.156.

Con base en estos precedentes, el tribunal entendió que la obligación de notificar una concentración económica es una “obligación de realizar un acto preciso —la presentación del formulario F1— en un término fijo —dentro de la semana posterior al perfeccionamiento de la operación—. Omitido ese acto en el momento oportuno, la infracción

quedó consumada en su faz objetiva el 23/12/2011, que es el día en que venció el plazo legal. Lo que se prolonga en el tiempo no es la infracción misma, sino sus consecuencias —la acumulación de la multa diaria prevista en el art. 46, inc. d)— (...).

Por ello, el tribunal concluyó —y esta es, en definitiva, la doctrina central del fallo— en que la falta de notificación de una operación de concentración económica configura una infracción omisiva de carácter instantáneo, que se consuma en el momento en que vence el plazo legal previsto para cumplir con el deber de notificar. Es a partir de ese momento que comienza a correr el plazo de prescripción de la acción.

Por estas razones hizo lugar al recurso directo interpuesto por los hermanos Trappa y revocó la res. 1015/2023.

Otro aspecto de particular interés del fallo reside en el tratamiento que la Sala efectuó de la diligencia preliminar iniciada en enero de 2012 y, más específicamente, de su eventual aptitud para interrumpir el curso de la prescripción. Sobre este punto, el tribunal descartó que dicha actuación haya producido efectos interruptivos respecto de los hermanos Trappa, destacando que la investigación iniciada en 2012 fue dirigida exclusivamente contra Heket SA y Desimsur SA y que los compradores no fueron parte de esas actuaciones.

Por último, otro dato de menor relevancia, pero particularmente interesante del fallo surge del voto concurrente del Dr. Uriarte. Si bien el magistrado adhirió expresamente a la solución propiciada por el preopinante —y, por ende, a la tesis según la cual la falta de notificación configura una infracción instantánea y no continua— dejó expresa constancia de su disenso respecto de determinados pasajes de los considerandos VIII, X y XI de la sentencia, “únicamente en los renglones en que se retoma lo señalado en el precedente ‘Heket’”. Ello sugiere que, aun cuando existió unanimidad en cuanto a la resolución del caso, no necesariamente existió idéntico consenso en torno a la caracterización de la línea jurisprudencial previa de la propia Sala.

IV. Valoración del fallo

La solución del fallo es acertada. No solo porque corrige un criterio que la propia Sala, con diferente conformación, había comenzado a consolidar en “Heket” y “Administrative Processing Center” y que, en mi opinión, es erróneo, sino también porque reubicó la discusión dentro de los correctos cauces constitucionales que deben regir el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado.

La falta de notificación de una operación de concentración económica configura una infracción omisiva de carácter instantáneo que se consuma en el momento en que vence el plazo previsto en la ley para notificar la operación.

Ello, a mi entender, por las siguientes razones.

En primer lugar, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Delgadino” y “Lambruschi”, corresponde distinguir la conducta que configura la infracción de las consecuencias que de ella se derivan. En el caso comentado, la infracción consistió en la omisión de notificar la

operación dentro del plazo de una semana previsto en la ley, mientras que lo que se proyecta en el tiempo no es esa conducta sino sus consecuencias jurídicas: la acumulación de la multa diaria prevista en el art. 46, inc. d), de la ley 25.156 —hoy art. 55, inc. d), LDC—.

A su vez, el propio diseño normativo confirma esa lectura. La ley 25.156 —al igual que hoy la LDC— regula separadamente, por un lado, el deber de notificar la operación de concentración económica y, por el otro, las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Esta técnica legislativa permite inferir que el legislador distinguió entre el hecho infraccional —la omisión de notificar dentro del plazo legal— y las consecuencias jurídicas derivadas de ese incumplimiento.

Es cierto que tanto la ley 25.156 como actualmente la LDC habilitan la imposición de una multa por cada día de demora, lo que podría sugerir —como lo sostuvo la Sala II inicialmente en “Heket” y “Administrative Processing Center”—, que la conducta se proyecta en el tiempo. Esa postura se ve incluso reflejada en el “Documento de Trabajo en Materia de Prescripción” elaborado por la CNDC, donde, citando estos precedentes, reconoció que el incumplimiento del deber de notificar una operación de concentración puede perdurar en el tiempo. (16) Más aun, la CNDC reconoció en este caso que la infracción “se renueva diariamente”, mientras persista el incumplimiento y que por ello “la omisión de notificar se condice con una conducta continua, ya que la obligación de notificar la concentración sigue vigente” (17).

Sin embargo, a mi modo de ver, la conducta que la ley describe y sanciona es una sola: el incumplimiento del deber de notificar dentro de un plazo determinado. Si el legislador hubiese querido configurar una infracción permanente o continua derivada de dicho incumplimiento, habría descripto en la norma un estado antijurídico cuya consumación se proyectara en el tiempo; y no —como efectivamente hizo— la omisión de cumplir una obligación sujeta a un plazo cierto y determinado. Lo que se prolonga, entonces, no es la consumación de la infracción, sino únicamente sus consecuencias sancionatorias.

Una interpretación diferente resultaría difícilmente conciliable con el principio de legalidad consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, en tanto implicaría atribuir a la norma un alcance que no surge ni de su texto ni de la conducta efectivamente descripta por el legislador.

(16) CNDC, Documento de Trabajo en Materia de Prescripción, noviembre 2022, p. 19: “Otra cuestión analizada por la jurisprudencia fue la referida al cómputo del plazo de prescripción ante la falta de notificación de una operación de concentración económica, ‘es decir cuando el incumplimiento de la obligación de notificar una concentración económica perdura en el tiempo’” (las comillas simples me pertenecen). No obstante, cabe señalar también que la CNDC reconoció que la falta de notificación constituye una infracción por omisión de carácter instantáneo, que queda consumada en el momento preciso en que el acto debió realizarse. Ver Dictamen CNDC 166/2017, “Pfizer Inc. s/ Notificación art. 8º de la ley 25.156 (Conc. 1064)”, cons. 46.

(17) Dictamen CNDC, “Catedral Alta Patagonia SA s/ diligencia preliminar cumplimiento”. Art. 8º ley 25.156 (DP. 77), 27/10/2022, par. 64.

Trappa justificaba no trasladar al Estado las consecuencias económicas del proceso.

(15) RÓPOLO, Esteban, “Gun Jumping: ¿Una infracción de lesa humanidad?”, TR LALEY AR/DOC/1317/2023.

Adicionalmente, si bien, como señalé, la entonces CNDC en varios casos se alineó con la tesis sostenida por la Sala II en “Heket” y “Administrative Processing Center”, la calificó como una infracción de carácter “formal” y no como una infracción permanente o continuada (18). Incluso el dictamen que motivó el dictado de la res. 50/2017, la CNDC consignó que la aplicación de la multa tiene carácter de sanción o pena por el incumplimiento a una obligación formal (19). Una infracción formal, de naturaleza omisiva y sujeta a un plazo cierto y determinado, presenta todos los rasgos típicos de una infracción instantánea y no continua.

En segundo lugar, interpretar que la infracción reviste carácter continuo conduce, como acertadamente advirtió Rópolo al comentar los precedentes “Heket” y “Administrative Processing Center”, a una verdadera “imprescriptibilidad de hecho” de la acción sancionatoria (20). Ello, pues, como señala dicho autor, notificada la operación, la CNDC constatará si se cumplió o no con el plazo y, en este segundo caso, aplicará las sanciones correspondientes. En consecuencia, el supuesto donde la acción sancionatoria prescribe es aquel donde, una vez cumplida tardíamente la notificación, la autoridad decide omitir todo tipo de actividad administrativa dejando prescribir la acción, algo que nunca sucedió.

El caso comentado es, en este sentido, particularmente ilustrativo. Entre el inicio de la diligencia preliminar —dispuesta por la CNDC el 20 de enero de 2012— y el dictado de la res. 1015/2023 transcurrieron más de once años. Durante ese extenso período, la CNDC no parece haber mantenido una actividad instructora continua. Por el contrario, luego de iniciadas las actuaciones, la investigación permaneció prácticamente inactiva durante más de cuatro años, hasta que en agosto de 2016 se requirió información específica sobre la estructura de control societario de las empresas involucradas. A ello se sumó una interpretación de la CNDC sobre los sujetos obligados a notificar que luego fue rechazada judicialmente (21) por las razones explicadas. Devueltas las actuaciones a sede admi-

nistrativa, la investigación apenas fue reimpulsada en marzo de 2020; y la resolución sancionatoria impugnada fue dictada más de tres años después. Todo ello permite advertir que una parte sustancial del tiempo transcurrido obedeció a períodos de inactividad administrativa y a contingencias propias de la instrucción.

En este contexto no puede dejar de señalarse que, de considerarse que la infracción imputada reviste carácter continuo, la autoridad de competencia podría, en los hechos, extender significativamente el inicio del curso de la prescripción y, con ello, la operatividad de uno de los límites más relevantes al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado.

Debe señalarse, sin embargo, que, en el caso, la propia CNDC sostuvo expresamente que “han sido los administrados (...) quienes han dilatado el proceso” (22), que las empresas involucradas “no colaboraron a clarificar la situación” pese a reiterados requerimientos de información y que, incluso, su conducta evidenció una “intención (...) de entorpecer la labor investigativa” (23). Sobre esa base, afirmó que el plazo de prescripción no había comenzado a correr “por la propia decisión de mantenerse en la contravención” de las partes involucradas.

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la eventual falta de colaboración de los administrados, o incluso una eventual conducta obstructiva, podrá eventualmente incidir en la graduación de la multa, pero no tiene la aptitud para alterar la naturaleza jurídica de la infracción, ni para desplazar, por vía interpretativa, las reglas que gobiernan el curso de la prescripción.

En tercer lugar, corresponde considerar la finalidad de la multa prevista para los supuestos de notificación tardía. La multa sanciona el retardo en el cumplimiento del deber de notificar una operación. No sanciona la eventual anticompetitividad de la operación. La razón por la cual el legislador previó la posibilidad de imponer una suma diaria no fue otra que la de inducir al sujeto obligado a cumplir, aunque tardíamente, con la obligación de notificar la operación.

El hecho mismo de que la multa se acumule hasta el momento en que la notificación de la operación se produce confirma que el legislador diseñó un mecanismo de coerción económica —análogo a los *astreintes* del derecho privado— destinado a inducir el cumplimiento. La previsión de una multa diaria no parece haber estado orientada a redefinir la naturaleza jurídica de la infracción, ni mucho menos para ampliar el universo de conductas sancionables bajo la LDC.

Desde esta perspectiva, la falta de notificación no configura un estado de antijuridicidad permanente, sino el incumplimiento de una obligación cuya inobservancia habilita la imposición de una multa. Ello es consistente con la naturaleza del

régimen de control de concentraciones, en el que la notificación constituye el mecanismo diseñado por el legislador para que la autoridad de competencia pueda tomar conocimiento oportuno de la existencia de operaciones que podrían ser relevantes desde el punto de vista del derecho de la competencia, y para evitar que operaciones susceptibles de afectar la estructura competitiva de los mercados escapen al control estatal.

Esto fue expresamente reconocido por la CNDC, que sostuvo que la multa “tiene como fin crear los incentivos correctos para notificar las operaciones en tiempo y forma y poder efectuar el análisis de los mercados de las operaciones en el momento que se llevan a cabo y poder así remediar la situación, lo más inmediatamente posible, en caso de que la operación restrinja o distorsione la competencia” (24).

Ello también se advierte en los criterios de graduación de multas aplicables en esta materia. Si bien el art. 56 LDC prevé factores generales como la gravedad de la infracción, el beneficio obtenido, el efecto disuasivo, la intencionalidad, la duración, los antecedentes o la capacidad económica del infractor, el propio legislador reconoce expresamente que la colaboración con la autoridad puede operar como atenuante. Ello confirma que, en este tipo de infracciones, la multa aparece principalmente asociada al modo en que el sujeto obligado se relaciona con el deber de notificar y con la potestad de control de la autoridad, más que a los eventuales efectos competitivos de la operación en sí misma.

En otras palabras, la multa por notificación tardía no ha sido concebida como un castigo, sino como una herramienta orientada a asegurar el funcionamiento efectivo del régimen de control de concentraciones.

Confundir la persistencia del incumplimiento de la obligación de notificar con la consumación de la infracción supone aplicar indebidamente a las multas por notificación tardía —y, en el futuro, al *gun jumping* en sentido estricto— categorías habitualmente empleadas en el análisis de conductas de ejecución continuada, como ciertos acuerdos horizontales o determinados abusos exclusivos.

Por último, del análisis de los precedentes administrativos de la CNDC en materia de notificación tardía surge una circunstancia particularmente reveladora: en la gran mayoría —cuando no en la totalidad— de los casos relevados, la autoridad computó la multa diaria desde el vencimiento del plazo legal previsto para notificar la operación; y no desde el eventual cese de la conducta. Dicho de otro modo, al momento de cuantificar la sanción, la propia autoridad identifica un momento preciso de consumación de la infracción —el vencimiento del plazo legal— a partir del cual comienza a contarse el retardo y a acumularse la multa. Sin embargo, al analizar el curso de la prescripción, afirma que la omisión de notificar configura una infracción continuada cuyo plazo de prescripción

(18) CNDC, Documento de Trabajo en Materia de Sanciones de Multa por Notificación Tardía, febrero 2023, p. 3.

(19) Dictamen CNDC, “Catedral Alta Patagonia SA s/ diligencia preliminar cumplimiento”. Art. 8º ley 25.156 (DP. 77), 27/10/2022, par. 54.

(20) RÓPOLO, Esteban, “Gun Jumping: ¿Una infracción de lesa humanidad?”, ob. cit.

(21) La CNDC entendió inicialmente que Heket SA y Desimsur SA habían constituido el vehículo societario a través del cual los hermanos Trappa adquirieron el control de Catedral Alta Patagonia SA. Ponderó que los compradores eran, a su vez, accionistas exclusivos de Vía Bariloche SA, circunstancia que, una vez producido el cambio de control de Heket SA y Desimsur SA, los habría convertido en los únicos controlantes indirectos de Catedral Alta Patagonia SA. Sobre esa base, la CNDC concluyó que la transacción encuadraba en el supuesto previsto en el art. 6º, inc. c), de la ley 25.156, en tanto la adquisición de la totalidad de las acciones de dichas sociedades habría conferido a los compradores una influencia sustancial sobre Catedral Alta Patagonia SA. Los Trappa argumentaron que las únicas empresas afectadas a ser tenidas en consideración para el cálculo del volumen de negocio total eran Heket SA, Desimsur SA y Catedral Alta Patagonia SA, porque no existía una “empresa que adquiere el control”. En consecuencia, afirmaban que la facturación de Vía Bariloche SA no debía computarse.

(22) Dictamen CNDC, Dictamen CNDC, “Catedral Alta Patagonia SA s/ diligencia preliminar cumplimiento”. Art. 8º Ley 25.156 (DP. 77), 27/10/2022, par. 65.

(23) Dictamen CNDC, “Dictamen CNDC, “Catedral Alta Patagonia SA s/ diligencia preliminar cumplimiento”. Art. 8º Ley 25.156 (DP. 77), 27/10/2022, par. 65.

(24) Dictamen CNDC del 5/12/2024, EX-2023-105087725-APN-DR#CNDC, caratulado “Totalenergias SE y Total Eren Holding s/Notificación Art. 9º de la Ley 27.442 (Conc. 1936)”, y su acumulado expediente EX-2023-49866018-APN-DR#CNDC, caratulado “Totalenergias SE s/notificación Art. 9º de la Ley 27.442 (conc. 1912)”, p. 95.

solo comienza a correr con el cese del incumplimiento.

En los hechos la autoridad sanciona con multa como si la infracción estuviera consumada desde el vencimiento del plazo legal, pero defiende la prescripción como si la conducta siguiera consumándose indefinidamente. Lejos de tratarse de una cuestión meramente terminológica, ello revela una inconsistencia conceptual difícil de conciliar con los principios que deben regir el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado.

El problema que presenta esta posición no es únicamente jurídico, sino lógico. La calificación de una conducta como instantánea o continuada constituye una premisa previa, de la cual se derivan distintas consecuencias jurídicas, entre ellas el modo de computar la prescripción y de estructurar la sanción. Esa calificación no puede variar según cuál sea la consecuencia que resulte más favorable para la autoridad.

En efecto, si la omisión de notificar una operación de concentración económica constituye una infracción continuada, esa caracterización debe surgir de la propia descripción de la conducta

prevista en la ley; y no de las ventajas prácticas que tal interpretación pudiera generar en materia de prescripción. Del mismo modo, si la infracción queda consumada con el vencimiento del plazo legal para notificar —como la propia autoridad asumió reiteradamente al computar la multa diaria desde ese momento e identificar allí el inicio del retardo—, ese mismo momento consumativo no puede ser desplazado, a los fines del cómputo de la prescripción, hasta la efectiva presentación del formulario F1.

Dicho de otro modo, no resulta consistente sostener que, a los fines de cuantificar la multa, la infracción se encuentra consumada desde el vencimiento del plazo legal, pero que, a los fines de la prescripción, esa misma conducta solo cesa con la notificación tardía. Una misma conducta no puede ser tratada como instantánea para producir un efecto jurídico y como continuada para producir otro, cuando ambas consecuencias derivan de una misma calificación jurídica previa.

Admitir una construcción semejante implicaría convertir la calificación jurídica de la conducta en una herramienta funcional al resultado sancionatorio perseguido en cada caso; y no en una conse-

cuencia necesaria de la conducta descripta por el legislador en la ley.

V. Conclusión

El fallo comentado corrige, a mi modo de ver, de forma acertada y consistente con numerosos precedentes, una interpretación que amenazaba con vaciar de contenido al instituto de la prescripción en materia de *gun jumping*.

De compartir estas conclusiones, sería deseable que la ANC revise y adecue sus documentos de trabajo en esta materia, armonizándolos con la doctrina ahora sentada por la Sala II.

Reconocer expresamente que la falta de notificación de una operación de concentración económica constituye una infracción omisiva de carácter instantáneo —y no una conducta continuada— no implica debilitar el régimen de control de concentraciones, sino, por el contrario, dotarlo de mayor coherencia, previsibilidad y legitimidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria.

Cita on line: TR LA LEY AR/DOC/1334/2026

Jurisprudencia

VERIFICACIÓN DE CRÉDITO

Concurso preventivo del afiliado. Presunción de legitimidad de la certificación de deuda. Costas. Dispensio jurisdiccional.

La verificación del crédito insinuado por una obra social en el marco de un proceso concursal debe rechazarse, si el acreedor no acredita debidamente la causa origen de la afiliación que justifica la deuda reclamada, conforme lo exige el art. 32 LCQ, pues la certificación de deuda —aun gozando de presunción de legitimidad— resulta insuficiente en esta etapa, que produce cosa juzgada material y no meramente formal, como el juicio ejecutivo; en ese contexto, las costas del incidente de revisión deben imponerse a la obra social acreedora, por ser la que ocasionó el desgaste jurisdiccional al omitir acompañar documentación relevante —que tenía en su poder— en la etapa tempestiva, sin que las facultades investigativas del síndico del art. 33 LCQ relevén al insinuante de su carga probatoria ni sustituyan la actividad que a este le incumbe.

CCiv. y Com. 9a Nom., Córdoba, 20/03/2026.
- Gala S.R.L. Quiebra propia compleja s/ recurso de revisión - OSDE: Organización de Servicios Directos Empresarios - anexo sin principal.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/25295/2026]

2ª Instancia.- Córdoba, marzo 20 de 2026.

El tribunal fija las siguientes cuestiones a resolver: 1ª ¿Son procedentes los recursos interpuestos? 2ª ¿Qué resolución corresponde dictar?

1ª cuestión. — La doctora Martínez dijo:

I.- Que contra la Sentencia número cuarenta y siete de fecha cuatro de junio de dos mil veinticinco interpone recurso de apelación, con fecha dieciocho de junio de dos mil veinticinco, el apoderado de la acreedora, Dr. Gastón Valtier, recurso que es concedido con fecha diecinueve de junio del mismo año. Que al expresar agravios el Dr. Gastón Valtier, apoderado de Organización de Servicios Directos Empresarios (en adelante OSDE), solicita se revoque la imposición de costas a cargo de su mandante.

Corrido traslado de los agravios, con fecha catorce de agosto del dos mil veinticinco, se le da por decaído el derecho dejado de usar a la fallida al no evacuar el traslado que le fue corrido para contestar agravios.

Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinticinco del mismo año, evacua el traslado que le fue corrido la Sindicatura.

Ambas solicitan el rechazo de la apelación por los motivos que aduce en sus respectivo escrito a los que me remito en honor a la brevedad.

Con fecha veintidós de septiembre de dos mil veinticinco emite dictamen la Fiscalía de Cámaras.

Dictado y consentido el decreto de autos, pasan a resolver.

II. De manera preliminar al exponer sus agravios el apelante hace un breve recuento de los antecedentes de la causa.

Seguidamente comienza por indicar lo dispuesto por el art. 130 Cód. Proc. Civ. y Comercial y señala el criterio general en cuanto a que las costas se imponen a la parte vencida. Expone que la exoneración de las mismas, es una excepción a la regla.

Se refiere a la resolución impugnada y cuestiona lo decidido por el *a quo* sobre la imposición de costas a su parte, aunque la misma haya resultado vencedora.

Menciona sobre la necesidad de la etapa de revisión a los fines de la determinación fehaciente del crédito pretendido. Crítica que ello no puede ser motivo para imponer costas a su mandante.

Señala la actividad realizada por la misma en uso de sus facultades conforme la Ley 22.660 e indica que las actas de inspección labradas por los funcionarios e inspectores de las obras sociales gozan de presunción de legitimidad en la medida en que no sean impugnadas o cuestionadas. Se refiere a jurisprudencia que considera pertinente sobre ello. Menciona normativa en relación a las facultades de las Obras Sociales y señala jurisprudencia relacionada.

Dice que, al momento de requerir la verificación del crédito, OSDE, acompañó la certificación de deuda que tal como dispone la legislación referida, hace presumir la veracidad del contenido.

Dice que, en los presentes, solo la sindicatura objetó el acta por carecer de información que dice no le correspondía a su mandante aportar.

Opina que sostener el criterio de la resolución apelada implicaría un desgaste enorme que excede el marco del proceso verificadorio; y que tendría como consecuencia que todas las obras sociales en oportunidad de solicitar la verificación de un crédito deban acompañar las solicitudes de afiliación de cada uno de los empleados de la fallida.

Sostiene que, en el caso de autos, Gala SRL tenía solo un empleado afiliado, pero en el caso de otras empresas que cuenta con mayor cantidad de empleados sería, materialmente imposible cumplir con el requisito.

Señala que, como prueba de ello, todas las solicitudes de verificación presentadas por su mandante fueron presentadas sin aportar solicitudes de afiliaciones y declaradas como verificado sin mayor requerimiento de documentación. Se refiere a que ese mismo criterio fue sostenido por el mismo tribunal en otra causa.

Se pregunta sobre el motivo por el cual el *a quo* modificó el criterio de documentación requerida a fin de verificar el crédito de su mandante.

Seguidamente, opina que no merece recibo el argumento de que el síndico haya manifestado no poder recabar la información requerida. Dice que OSDE puso a disposición de la Sindicatura la totalidad de documentación comercial y contable, pero que la misma nunca le requirió a su mandante documentación adicional, sino que critica, la misma se limitó a aconsejar declarar inadmisibile el crédito.

Menciona que, de haber requerido la Sindicatura de documentación adicional, OSDE le hubiese presentado.

Afirma que sin perjuicio de que OSDE en su escrito de verificación ofreció la totalidad de la documentación, dice que es deber del síndico investigar los antecedentes necesarios según lo normado por el art. 275 LCQ. Se refiere a doctrina que considera relevante.

Expresa que la imposibilidad del síndico de acceder a libros de la fallida ni puede ser motivo para imponer costas a su mandante. Que, por el contrario, es la sindicatura quien cuenta con las facultades legales para acceder a la referida información y que menciona no se ha verificado ello en autos.

Reitera que la sindicatura se limitó a aconsejar declarar inadmisibile el crédito y no solicitó documentación adicional para acreditar la existencia del mismo, teniendo la posibilidad de hacerlo.

Concluye que no existen motivos suficientes para apartarse de la regla establecida por el art. 130 Cód. Proc. Civ. y Comercial en materia de costas y solicita que la resolución deba ser revocada en lo que respecta a dicha materia.

III. En primer lugar, concuerdo con la opinión de que el régimen de costas en el marco de la tramitación del recurso de revisión exige que se atienda minuciosamente al responsable de la sustanciación de la causa más allá de la etapa necesaria (tempestiva). Así, la doctrina ha señalado que “en materia de revisión no rige en plenitud el principio de vencimiento instaurado por el ordenamiento procesal local (art. 130 Cód. Proc. Civ. y Comercial de Córdoba), sino que predomina el criterio de la imposición a quien resulte responsable del tránsito por esta etapa eventual. Por tal motivo se ha resuelto que la imposición de costas que se reclama con fundamento en el carácter de vencedor y por aplicación lisa y llana del principio de la derrota no puede admitirse” (Macagno, Ariel, “Costas y honorarios en materia concursal según la doctrina judicial de la provincia de Córdoba”, La Ley online 0003/70022948-1).

El juez de primera instancia entendió que la revisionista ocasionó un desgaste jurisdiccional que pudo haberse evitado, dado que, omitió aportar en su momento documental de relevancia para el

reconocimiento del crédito en la forma que pretendía. En otras palabras, el magistrado sostiene que la insuficiente justificación del crédito fue imputable al acreedor y, por ello, debe cargar con las costas de la revisión.

Los agravios de la revisionista, por su parte, tienden a desvirtuar esta afirmación y a achacarle la responsabilidad por esta “fase eventual” del trámite de verificación a la Sindicatura interviniente. En este sentido, sostiene que la Sindicatura es quien cuenta con las facultades legales para solicitar y recabar todo tipo de información necesaria a los fines de acreditar la existencia del crédito efectivamente solicitado. Y que además solo se limitó a adoptar la postura de declarar inadmisibile el crédito.

Conforme lo expuesto, y entrando a analizar la conducta de la verificante, se advierte que, al momento de insinuarse en el concurso, no cumplimentó efectivamente lo dispuesto por el art. 32 de la ley concursal, en cuanto requiere indicar el monto, causa y privilegio de la deuda, ni acompañar los títulos justificativos correspondientes. En efecto acompañó certificación de deuda, lo que tal vez sería suficiente para ejecutar el crédito en base a la presunción de legitimidad que indica el apelante gozan los títulos, pero no resulta suficiente cuando se trata del incidente del art. 32 LCQ que alude a la necesidad de acreditar la causa del crédito, lo que tiene sentido tan pronto como se advierte de que se trata de un juicio que hace cosa juzgada material, no solo formal, como es el caso del juicio ejecutivo.

La *a quo* se explayó sobradamente acerca de la imposibilidad en la que se encontraba la sindicatura para corroborar la calidad de empleado del administrador afiliado, debido a la inexistencia de documentación al momento de la incautación. Por otro lado, es dirimente considerar que la insinuante tenía en su poder al momento de la insinuación del crédito, esa solicitud de adhesión o afiliación que trae en la revisión.

Por lo tanto, asiste razón al sentenciante por cuanto no se acreditó debidamente la causa originante de la afiliación que justificara la deuda reclamada, conforme lo exige la Ley de Concursos y Quiebras. Por otra parte, la documentación presentada por la acreedora presentaba irregularidades formales como inconsistencias en fechas, falta de sello y firma en el acta de inspección y ausencia de constancias que demostraran la falta de presentación de declaraciones juradas (F931). Además, no se probó en esa etapa que el Sr. Bonzano revistiera carácter de empleado en relación de dependencia durante los períodos reclamados, Tampoco se acompañó contrato de adhesión ni otra documentación que acreditara su condición de afiliado obligatorio. En consecuencia, no fue posible tener por demostrada la existencia, legitimidad ni cuantía del crédito insinuado, motivo por el cual fue declarado inadmisibile. Cabe resaltar la trascendencia de la etapa de verificación dentro del proceso concursal, pues constituye el ámbito en el cual se determina el pasivo del concurso, elemento estructural de la insolvencia. Como señala la doctrina, la verificación implica la comprobación de la existencia y monto de los créditos, complementada con su graduación, determinando su carácter quirografario o privilegiado; en rigor técnico, no se verifican créditos

sino derechos (Graziabile, Darío J., “Ley de Concursos Comentada”. Análisis exegético, 5ª ed., Erreius, 2024, p. 87).

En ese marco, la ley establece claramente los requisitos que deben cumplir los acreedores al momento de solicitar la verificación, imponiéndoles la carga de acreditar adecuadamente el crédito que pretenden hacer valer. Es, por tanto, interés primordial del acreedor satisfacer tales exigencias en la etapa tempestiva, pues es allí donde debe desplegar plenamente su actividad probatoria.

En cuanto a las facultades de la Sindicatura, el art. 33 LCQ le asigna una función de investigación orientada a indagar sobre la legitimidad de los créditos insinuados, dentro del límite de la pretensión del acreedor y sin sustituir la actividad que a este le incumbe. La facultad, deber de compulsar libros y documentación del concursado y, en su caso, del acreedor, tiene por finalidad formar una opinión fundada, pero no releva al insinuante de su carga probatoria. Como señala la doctrina, la actividad del síndico, limitada por criterios de razonabilidad, no modifica la carga de la prueba que pesa sobre los interesados, la cual se rige por las normas comunes conforme la naturaleza de la relación de que se trate (art. 273 inc. 9 LCQ), no eximiendo al acreedor del *onus probandi* respecto de su insinuación (Graziabile, ob. cit., p. 93).

Es decir, cuando la información debe ser recabada a instancia del acreedor, como en los presentes, quien intenta verificar un crédito es OSDE, es decir, la actividad del síndico se encuentra limitada según sobre la información de quien se indague.

Por todo ello, considero que el recurso debe rechazarse. Así voto.

El doctor *Arrambide* dijo:

Que comparto lo expresado por la vocal que me precede en voto. Adhiero a sus fundamentos.

La doctora *Puga* dijo:

Comparto la solución propiciada por la Vocal de primer voto, por lo que me expido de igual manera.

2ª cuestión. — La doctora *Martínez* dijo:

Que, consecuentemente con la respuesta dada a la primera cuestión planteada, corresponde rechazar el recurso de apelación intentado por el apoderado del acreedor peticionantes, OSDE, y confirmar la resolución recurrida en todo cuanto decide y fue motivo de impugnación.

Que, las costas se imponen al apelante en atención al principio objetivo de la derrota.

Los honorarios del recurso interpuesto se regulan sobre la base compuesta por las costas cuestionadas en esta instancia, (intereses, honorarios e IVA) actualizados a la fecha de la presente resolución aplicando los parámetros fijados en la sentencia apelada. En atención a ello en tanto que la base actualizada resulta ser un exiguo monto, corresponde regular los honorarios de los síndicos

y letrados intervinientes en el mínimo legal previsto de ... (...) Jus para cada uno de ellos conforme lo dispuesto por el art. 26 CA.

Con base en lo dicho propongo que se resuelva: “I) Rechazar el recurso de apelación intentado por el apoderado de Organización de Servicios de Empresas, OSDE, y, en consecuencia, confirmar la resolución cuestionada en todo cuanto decide y fue motivo de impugnación. II) Imponer las costas al apelante (art. 130 Cód. Proc. Civ. y Comercial). III) Regular los honorarios de los. Cres. Adolfo Alberto Rodríguez y Raúl E. Nisman y su letrado Sergio D. Ferreyra, en conjunto y proporción de

ley, en ... jus y por otro lado al Dr. Gastón Valtier en ... (...) jus para, lo que equivale a la suma de pesos ... (\$...).”

El doctor *Arrambide* dijo:

Que comparto lo expresado por la Vocal que me precede en el voto. Adhiero a la solución brindada al caso.

La doctora *Puga* dijo:

Comparto la solución propuesta por la doctora *Martínez*, por lo que voto en idéntico sentido.

Por todo ello, se resuelve: I. Rechazar el recurso de apelación intentado por el apoderado de Organización de Servicios Directos de Empresas, OSDE, y, en consecuencia, confirmar la resolución cuestionada en todo cuanto decide y fue motivo de impugnación. II. Imponer las costas al apelante (art. 130 Cód. Proc. Civ. y Comercial). III. Regular los honorarios de los Cres. Adolfo Alberto Rodríguez y Raúl E. Nisman y su letrado Sergio D. Ferreyra, en conjunto y proporción de ley, en ... jus y por otro lado al Dr. Gastón Valtier en ... (...) jus para, lo que equivale a la suma de pesos ... (\$...). Protocolícese, y hágase saber. — *Jorge E. Arrambide*. — *Verónica F. Martínez*. — *María M. Puga*.

Edictos

Ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10, Secretaría Nº 20, sito en Libertad 731 9º Piso de esta ciudad, tramita el pedido de ciudadanía argentina de la Sra. ZORICA MILIVOJEVIC de nacionalidad yugoslava con DNI 93.951.544 según el expediente “MILIVOJEVIC, ZORICA s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA” Exp. Nº 7900/2020. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días

Buenos Aires, 13 de junio de 2025
Matías M. Abraham, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 05/06/26

Ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, sito en Libertad 731 9º Piso de esta ciudad, tramita el pedido de ciudadanía argentina del Sr. ANTON MOROZ de nacionalidad rusa con PAS RUS 75 3402525 según el expediente “MOROZ, ANTON s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA” Exp. Nº 2075/2025. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días

Buenos Aires, 4 de junio de 2025
María Lucila Koon, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 05/06/26

15403/2023. HERRERA PORTILLO, SUJEI CAROLINA s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº2, Secretaría Nº3 a mi cargo, de Capital Federal, informa que HERRERA PORTILLO, SUJEI CAROLINA, DNI Nº 95.739.655, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2026
Federico Leali, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

17792/2024. SHEMIKINA, ANNA s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº2, Secretaría Nº4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que SHEMIKINA, ANNA, DNI Nº 96.357.830, rusa, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por

dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 2026
Constanza Belén Francingues, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

2574/2025. BEGÚN, MARGO s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº2, Secretaría Nº3 a mi cargo, de Capital Federal, informa que BEGÚN, MARGO, DNI Nº 96.411.816, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos Aires, 23 de abril de 2026
Federico Leali, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

1561/2025. SOTNIKOVA, EVELINA s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº2, Secretaría Nº4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que SOTNIKOVA, EVELINA, DNI Nº 96.465.399, bielorusa, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026
Constanza Belén Francingues, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

4571/2025. ALMENDRAS ROA, MARÍA LAURA s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº2, Secretaría Nº4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que ALMENDRAS ROA, MARÍA LAURA, DNI Nº 95.931.966, venezolana, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2026
Constanza Belén Francingues, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 7, a cargo del Dr. Javier Pico Terrero, Secretaría Nº 13, a mi cargo, sito en Libertad 731 Piso 6º de CABA, comunica que BITIUTSKIKH TATIANA DNI Nº 768506328, con fecha de nacimiento 11 de

abril de 1987, en, Voronezh, Rusia, Unión Soviética, ha solicitado la declaración de la ciudadanía argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. El presente se publica a los efectos del art. 11 de la ley 346. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días

Buenos Aires, 6 de mayo de 2026
Fernando Gabriel Galati, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

5527/2025. DÁVILA SÁNCHEZ, KARELLYS CAROLINA s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº2, Secretaría Nº4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que DÁVILA SÁNCHEZ, KARELLYS CAROLINA, DNI Nº 96.227.415, Venezuela, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026
Constanza Belén Francingues, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

5732/2025. KOROBKOV, IGOR s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº2, Secretaría Nº4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que KOROBKOV, IGOR, PAS Nº 55 1043728, ruso, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026
Constanza Belén Francingues, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 7, a cargo del Dr. Javier Pico Terrero, Secretaría Nº 13, a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 6º de CABA, comunica que HUAROCH CHIPA OLIMPIO JABIER DNI Nº 93.586.271, con fecha de nacimiento 11 de agosto de 1968 en Lima, Perú ha solicitado la declaración de la ciudadanía argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al juzgado. El presente se publica a los efectos del art. 11 de la ley 346. Publíquese por dos días dentro de un plazo de

quince días.

Buenos Aires, 11 de mayo de 2026
Fernando Gabriel Galati, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 7, a cargo del Dr. Javier Pico Terrero, Secretaría Nº 13, a mi cargo, sito en Libertad 731 Piso 6º de CABA, comunica que RANGEL CAMACHO HEILYN KATERINE DNI Nº 96.058.648, con fecha de nacimiento 24 de enero de 2004, en Libertador, Mérida, República Bolivariana de Venezuela, ha solicitado la declaración de la ciudadanía argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. El presente se publica a los efectos del art. 11 de la Ley 346. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos Aires, 11 de junio de 2025
Fernando Gabriel Galati, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

26176/2024. ROGACHENKO, TARAS s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº2, Secretaría Nº4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que ROGACHENKO, TARAS, DNI Nº 96.420.057, ruso, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026
Constanza Belén Francingues, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

13287/2023. SEGOVIA RONDÓN, MIGUEL EDUARDO s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 8 a cargo del Dr. Marcelo Gota, secretario Nº 16, sito en Libertad 731 7º Piso de Capital Federal, hace saber que MIGUEL EDUARDO SEGOVIA RONDÓN de nacionalidad venezolana con DNI 95.730.345 ha petitionado la concesión de la ciudadanía argentina, a fin de que los interesados hagan saber a este Juzgado las circunstancias que pudiesen obstar a dicho pedido. El presente deberá ser publicado por dos veces en un lapso de quince días en el diario LA LEY. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 2026
Juan Martín Gavaldá, sec.
LA LEY: I. 04/06/26 V. 04/06/26

